

Aula 12

*TRT-RS 4ª Região (Analista Judiciário -
Área Judiciária) Direito Constitucional*

Autor:

Equipe Direito Constitucional
Estratégia Concursos

15 de Setembro de 2025

Índice

1) Órgãos do Poder Judiciário (Art. 92)	3
2) Introdução - Aspectos Gerais	5
3) Garantias do Poder Judiciário	6
4) Garantias e Vedações dos Juízes do Estatuto da Magistratura	9
.....	15
6) Justiça de Paz e Juizados Especiais	18
7) Conselho Nacional de Justiça (Art. 103-B)	19
8) Supremo Tribunal Federal (Art. 101 - Art. 102)	23
9) Superior Tribunal de Justiça (Art. 104 - Art. 105)	32
10) Justiça Federal (Art. 106 - Art. 110)	39
11) Justiça do Trabalho (Art. 111 - Art. 117)	42
12) Justiça Eleitoral (Art. 118 - Art. 121)	45
13) Justiça Militar da União (Art. 122 - Art. 124)	47
14) Tribunais e Juízes dos Estados (Art. 125 - Art. 126)	48
15) Precatórios (Pós ECs. 113 e 144)	50
16) Questões Comentadas - Poder Judiciário - FCC	56
17) Lista de Questões - Poder Judiciário - FCC	83



ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO

O art. 92, CF/88, relaciona os **órgãos integrantes** do Poder Judiciário.

Art. 92. São órgãos do Poder Judiciário:

- I - o Supremo Tribunal Federal;
- I-A o Conselho Nacional de Justiça;
- II - o Superior Tribunal de Justiça;
- II-A – o Tribunal Superior do Trabalho
- III - os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais;
- IV - os Tribunais e Juízes do Trabalho;
- V - os Tribunais e Juízes Eleitorais;
- VI - os Tribunais e Juízes Militares;
- VII - os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios.

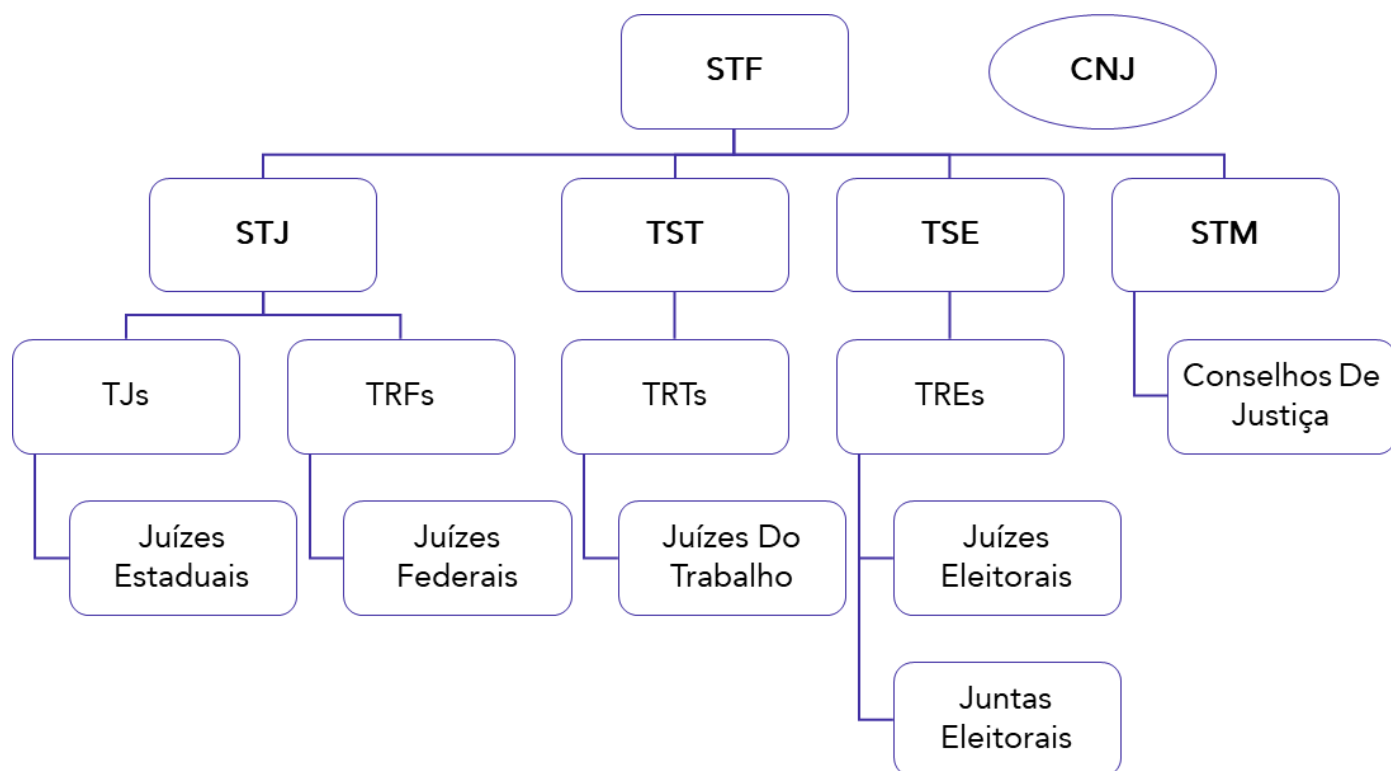
O **STF** é o **órgão de cúpula** da organização judiciária brasileira, exercendo, simultaneamente, as **funções de Corte Constitucional** e de **órgão máximo** do Poder Judiciário. É interessante notarmos que se tratam de funções distintas. Como Corte Constitucional, o STF atua para solucionar **conflitos jurídico-constitucionais**, protegendo a incolumidade da Constituição. Já como órgão máximo do Poder Judiciário, o STF julga **casos concretos** em última instância.

Na **estrutura hierárquica** do Poder Judiciário, logo abaixo do STF, estão os **Tribunais Superiores**: Superior Tribunal de Justiça (STJ), Tribunal Superior do Trabalho (TST), Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e Superior Tribunal Militar (STM).

Enquanto o STF é o guardião da Constituição Federal, o **STJ** pode ser considerado o **guardião do direito objetivo federal**. Os outros Tribunais Superiores (TST, TSE e STM), por sua vez, são as instâncias recursais superiores, respectivamente, da Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral e da Justiça Militar.

O esquema a seguir mostra como é a estrutura do Poder Judiciário, cuja Corte Máxima é o STF:





Para que as funções do Poder Judiciário possam ser desempenhadas com maior eficiência, sua jurisdição divide-se em **Justiça Comum** e **Justiça Especial**. Desdobrando ainda mais, temos o seguinte:

a) **Justiça Comum**: abrange a Justiça Estadual (composta pelos Tribunais de Justiça – TJs e Juizes de Direito) e a Justiça Federal (composta pelos Tribunais Regionais Federais – TRFs e Juizes Federais).

b) **Justiça Especial**: abrange a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral e a Justiça Militar.

Falta, ainda, falarmos sobre o **Conselho Nacional de Justiça (CNJ)**. Criado pela Emenda Constitucional nº 45/2004, exerce o **controle interno** do Poder Judiciário. **Não tem função jurisdicional**. Por isso, em nosso esquema, não se subordina e não está subordinado a qualquer órgão.



PODER JUDICIÁRIO: DISPOSIÇÕES GERAIS

Introdução

O Poder Judiciário é o responsável pelo exercício de uma das funções políticas do Estado: a **função judicial ou jurisdicional**. É o Poder Judiciário competente para **exercer a jurisdição**, solucionando conflitos e "dizendo o Direito" diante de casos concretos.

No Brasil, adota-se o **sistema inglês de jurisdição**. Nesse modelo, **apenas o Poder Judiciário faz coisa julgada material**, isto é, decide casos concretos com definitividade. Vigora o princípio da **inafastabilidade de jurisdição**, segundo o qual "*a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito*" (art. 5º, XXXV). É diferente do contencioso administrativo (sistema francês), no qual certas matérias são decididas com definitividade por órgãos da Administração Pública, não sendo cabível recurso ao Judiciário.

Além da sua função típica de jurisdição, o Poder Judiciário também exerce as **funções atípicas** de legislar e de administrar. A **atividade de legislar** se manifesta quando os Tribunais editam os seus Regimentos Internos, que são considerados normas primárias. Já o exercício da **atividade administrativa** ocorre, por exemplo, quando um Tribunal realiza uma licitação, celebra um contrato administrativo ou, ainda, faz um concurso público para ingresso de novos servidores.



PODER JUDICIÁRIO: DISPOSIÇÕES GERAIS

Garantias do Poder Judiciário

A autonomia organizacional e administrativa e a autonomia financeira são as garantias institucionais mais importantes do Poder Judiciário. A primeira delas se revela no **poder de autogoverno** que a Constituição conferiu aos tribunais do Poder Judiciário (art. 96, I, CF/88):

Art. 96. Compete privativamente:

I - aos tribunais:

- a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;
- b) organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos juízos que lhes forem vinculados, velando pelo exercício da atividade correicional respectiva;
- c) prover, na forma prevista nesta Constituição, os cargos de juiz de carreira da respectiva jurisdição;
- d) propor a criação de novas varas judiciárias;
- e) prover, por concurso público de provas, ou de provas e títulos, obedecido o disposto no art. 169, parágrafo único, os cargos necessários à administração da Justiça, exceto os de confiança assim definidos em lei;
- f) conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros e aos juízes e servidores que lhes forem imediatamente vinculados;

Todos os **Tribunais detêm ampla competência** em matéria administrativa. Como exemplo, os Tribunais têm competência para **prover os cargos** de magistrados e os cargos necessários à administração da Justiça. Da mesma forma, têm competência privativa para conceder **licença, férias e outros afastamentos** a seus membros e aos juízes e servidores que lhe forem imediatamente vinculados.

Além disso, o **STF, os Tribunais Superiores e os Tribunais de Justiça** podem **propor ao Legislativo**, observados os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal:

- a) A alteração do número de membros dos tribunais inferiores;
- b) A criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados;
- c) A fixação do subsídio de seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde houver;
- d) A criação ou extinção dos tribunais inferiores;
- e) A alteração da organização e da divisão judiciárias.

A **autonomia financeira** do Poder Judiciário está expressa no art. 99, CF/88.



Art. 99. Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira.

§ 1º - Os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais Poderes na lei de diretrizes orçamentárias.

§ 2º - O encaminhamento da proposta, ouvidos os outros tribunais interessados, compete:

I - no âmbito da União, aos Presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, com a aprovação dos respectivos tribunais;

II - no âmbito dos Estados e no do Distrito Federal e Territórios, aos Presidentes dos Tribunais de Justiça, com a aprovação dos respectivos tribunais.

§ 3º Se os órgãos referidos no § 2º não encaminharem as respectivas propostas orçamentárias dentro do prazo estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do § 1º deste artigo.

§ 4º Se as propostas orçamentárias de que trata este artigo forem encaminhadas em desacordo com os limites estipulados na forma do § 1º, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual.

§ 5º Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização de despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, exceto se previamente autorizadas, mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais.

Os tribunais têm autonomia para **elaborarem suas propostas orçamentárias** dentro dos limites estabelecidos pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). No **âmbito da União**, o encaminhamento da proposta será feito pelos **Presidentes do STF e dos Tribunais Superiores**. Em **âmbito estadual**, pelos **Presidentes dos Tribunais de Justiça**.

Essas propostas serão encaminhadas ao Poder Executivo, responsável por apresentar o projeto de Lei Orçamentária Anual ao Congresso Nacional. Caso isso não ocorra **dentro do prazo** estabelecido na LDO, o Poder Executivo considerará os **valores do ano anterior** (valores previstos na LOA que está em vigor).

E se a proposta orçamentária do Poder Judiciário for encaminhada em desacordo com os limites estabelecidos na LDO?

Nesse caso, caberá ao Poder Executivo "*fazer cortes*" na proposta do Judiciário. Em outras palavras, o **Poder Executivo procederá aos ajustes necessários** para fins de consolidação da proposta orçamentária anual.

Note que, no art. 99, § 5º, a CF/88 fixa uma exceção para a **realização de despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os limites** estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias (LDO). Poderão exceder os limites estabelecidos pela LDO as despesas previamente autorizadas pela abertura de **créditos suplementares ou especiais**.



HORA DE PRATICAR!



(Senado Federal – 2022) O Poder Judiciário deve encaminhar a sua proposta orçamentária ao Poder Legislativo, que irá apreciá-la em conformidade com os balizamentos oferecidos pelo sistema.

Comentários:

O Poder Judiciário deve encaminhar a sua proposta orçamentária ao Poder Executivo, o qual, caso não sejam observados os limites da lei de diretrizes orçamentárias, procederá aos ajustes necessários, nos termos do art. 99, § 4º, da CF/88. Questão errada.



PODER JUDICIÁRIO: DISPOSIÇÕES GERAIS

Garantias e vedações dos juízes e Estatuto da Magistratura

Garantias Funcionais (ou Garantias dos Magistrados)

As garantias funcionais têm como objetivo central garantir a independência e imparcialidade dos juízes no exercício de suas funções. Estão elencadas no art. 95, CF/88:

Art. 95. Os juízes gozam das seguintes garantias:

I - vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será adquirida após dois anos de exercício, dependendo a perda do cargo, nesse período, de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado, e, nos demais casos, de sentença judicial transitada em julgado;

II - inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, na forma do art. 93, VIII;

III - irredutibilidade de subsídio, ressalvado o disposto nos arts. 37, X e XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I.

Vitaliciedade

A **vitaliciedade** é uma garantia de que o magistrado não será destituído do cargo, salvo em caso de exoneração por **sentença judicial transitada em julgado**. Uma vez adquirida a vitaliciedade, um mero processo administrativo não será suficiente para que o juiz seja afastado do seu cargo.

No primeiro grau, a vitaliciedade é adquirida **após 2 (dois) anos de exercício**. Durante esse período, o juiz estará em estágio probatório, podendo **perder o cargo por deliberação do Tribunal** ao qual esteja vinculado.

Nos Tribunais, a vitaliciedade **é adquirida na posse**, ou seja, não há que se falar em estágio probatório. É o que ocorre, por exemplo, quando da posse dos Ministros do STF, após nomeação pelo Presidente da República, bem como dos membros de Tribunal nomeados pela regra do **"quinto constitucional"**, de que trataremos adiante nesta aula.

Inamovibilidade

A inamovibilidade, desde a posse, **impede que o juiz seja removido** de um cargo para outro, **salvo motivo de interesse público**. Assim, interesses políticos não poderão motivar a remoção de um magistrado.

Embora a Constituição seja silente a respeito, o magistrado também poderá ser **removido a pedido ou em razão de promoção**. Observe-se, porém, que, em nome da inamovibilidade, o **magistrado poderá negar a promoção**, quando assim considerar adequado.

Com a promulgação da EC nº 130/2023, passou a ser permitida a **permuta** entre juízes de diferentes Tribunais de Justiça. A permuta exige concordância entre os magistrados envolvidos.



Irredutibilidade de Subsídios

Os magistrados, que gozam da garantia de **irredutibilidade de subsídios**. Por meio dessa garantia, busca-se **proteger a remuneração dos juízes** contra qualquer tipo de retaliação do Poder Executivo ou do Poder Legislativo.

A proteção, entretanto, se limita ao **valor nominal** dos subsídios. Não há proteção ao valor real, ou seja, os subsídios dos magistrados não estão protegidos contra os efeitos inflacionários.

HORA DE PRATICAR!



(PGE-RJ – 2022) A CF assegura a juízes e promotores vitaliciedade após dois anos de exercício do cargo.

Comentários:

De acordo com o art. 95, inciso I, da CF/88, os juízes gozam da garantia da vitaliciedade. Ademais, o art. 128, § 5º assegura o mesmo direito aos membros do Ministério Público, tal quais os promotores. Questão correta.

Vedações aos Magistrados

As vedações aos magistrados têm fundamento em **imperativos de ordem ética**, impedindo a ocorrência de situações que **põem em dúvida a confiança** no exercício da função jurisdicional pelo magistrado.

O art. 95, parágrafo único, da CF/88, estabelece as diversas **vedações aos magistrados**:

Art. 95 (...)

Parágrafo único. Aos juízes é vedado:

- I - exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério;
- II - receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo;
- III - dedicar-se à atividade político-partidária.
- IV - receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei;
- V - exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos três anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração.

a) O juiz não pode exercer **nenhum outro cargo ou função**, ou seja, aos magistrados é **vedada a acumulação de cargos públicos**. A única exceção, em que a acumulação será lícita, é o exercício da função de magistério. Vale ressaltar ainda que, segundo entendimento do STF, o magistrado



poderá exercer “mais de uma” função de professor, o que, todavia, não poderá prejudicar os afazeres da atividade judicante.

b) Os juízes **não podem receber**, a qualquer título ou pretexto, **custas ou participação** em processo. Com isso, impede-se que os magistrados se tornem interessados nos valores envolvidos nas causas e, dessa forma, decidam com base em motivações de ordem financeira.

c) Há **vedação absoluta** a que os juízes se dediquem à **atividade político-partidária**. Caso decida se dedicar a essa atividade, deverá o juiz se **afastar definitivamente da magistratura**, mediante aposentadoria ou exoneração, sob pena de perda do cargo (LC nº 35/79, art. 26, II, “c”). Segundo o TSE, o magistrado não pode sequer se filiar a partido político.¹

d) É **vedado aos juízes receber**, a qualquer título ou pretexto, **auxílios ou contribuições** de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei.

e) Aos juízes é **vedado exercer a advocacia, no juízo ou tribunal do qual se afastou**, antes de decorridos 3 (três) anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Essa vedação é chamada de **“quarentena de saída”**.

HORA DE PRATICAR!



(EMAP – 2018) Aos juízes, ainda que em disponibilidade, é vedado o exercício de qualquer outro cargo ou função pública.

Comentários:

Em regra, aos juízes é vedado o exercício de qualquer outro cargo ou função pública, ainda que em disponibilidade. Todavia a Carta Magna admite uma exceção: permite aos magistrados o exercício de uma função de magistério (art. 95, I, CF). Questão errada.

O Estatuto da Magistratura

O Poder Judiciário deve ser organizado com base no Estatuto da Magistratura, estabelecido por meio de **lei complementar**, de **iniciativa do Supremo Tribunal Federal (STF)**. Essa lei deverá observar **princípios gerais** definidos pelo art. 93, CF/88, que comentaremos a seguir.

Ingresso na Carreira

O ingresso na carreira da magistratura ocorrerá mediante **concurso público de provas e títulos**, com a **participação da OAB** (Ordem dos Advogados do Brasil) em todas as fases. O cargo inicial será o de juiz-substituto, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, **3 (três) anos de atividade jurídica**.

¹ Resolução nº 19.978, de 1997.



Art. 93 (...)

I - ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, mediante concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, três anos de atividade jurídica e obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de classificação;

Algumas observações são necessárias sobre esse comando constitucional:

- a) O concurso público para ingresso na carreira da magistratura deverá ser obrigatoriamente de **provas e títulos**. Não se admite que o concurso para juiz substituto seja apenas de provas.
- b) O **concurso público** como requisito para o ingresso na carreira da magistratura revela que o legislador constituinte optou pelo **critério da meritocracia**.
- c) A Constituição Federal de 1988 requer **3 (anos) de atividade jurídica** para o ingresso na carreira da magistratura.

O **termo inicial** para a contagem desse prazo é a **conclusão do curso de Direito** (colação de grau), ou seja, nenhuma atividade anterior é considerada para fins do cálculo do tempo de atividade jurídica. A comprovação de 3 (três) anos de atividade jurídica deverá ocorrer na **data da inscrição definitiva** no concurso.

- d) A OAB deve participar em **todas as fases** do concurso.

Promoção

Os órgãos do Poder Judiciário exercem seu poder (jurisdição) em um determinado **espaço territorial**. O juiz de direito, que é o órgão de 1º grau de jurisdição, **exerce seu poder em uma comarca**, que pode abranger um ou mais municípios.

As comarcas são classificadas, administrativamente, em **entrâncias**, conforme sua importância. Quando alguém ingressa na carreira da magistratura, ele irá exercer suas funções de juiz em uma comarca "menorzinha", de 1ª entrância. Depois de um tempo, é promovido e passa a exercer suas funções em uma comarca mais importante, de 2ª entrância. E assim sucessivamente...

Nesse sentido, o art. 93, II, da CF/88, determina que a **promoção na carreira** da magistratura será **de entrância para entrância**, alternadamente, por **antiguidade e merecimento**, atendidas as seguintes regras:

- a) **Promoção obrigatória** do juiz que figurar por 3 (três) vezes consecutivas ou 5 (cinco) alternadas em **lista de merecimento**;
- b) **Promoção por merecimento** com requisitos de **2 (dois) anos de exercício** na respectiva entrância e integrar, o juiz, o primeiro quinto da lista de antiguidade desta, salvo se não houver, com tais requisitos, quem aceite o lugar vago.



- c) **Aferição do merecimento** conforme o desempenho e pelos critérios objetivos de produtividade e presteza no exercício da jurisdição e pela frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento;
- d) Recusa pelo tribunal do juiz mais antigo, na apuração de **antiguidade**, apenas pelo voto fundamentado de **dois terços de seus membros**, conforme procedimento próprio, assegurada ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação;
- e) **Vedação à promoção do** juiz que, injustificadamente, **retiver autos em seu poder além do prazo legal**, não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão.

E como se dá o acesso aos Tribunais? Em outras palavras, como um juiz de carreira poderá se tornar membro de um Tribunal?

Segundo o art. 93, III, o **acesso aos tribunais de segundo grau** far-se-á por **antiguidade e merecimento**, alternadamente, apurados na última ou única entrância.

A CF/88 prevê, ainda, a existência de **cursos oficiais** de preparação, aperfeiçoamento e promoção de magistrados, sendo **etapa obrigatória do processo de vitaliciamento** a participação em cursos oficiais ou reconhecidos por escola de formação e aperfeiçoamento de magistrados.

Estrutura Remuneratória

A remuneração dos magistrados é recebida na forma de **subsídio**, uma vez que o art. 39, § 4º, estabelece que "o **membro de Poder**, o **detentor de mandato eletivo**, os **Ministros de Estado** e os **Secretários Estaduais e Municipais** serão remunerados exclusivamente por **subsídio fixado em parcela única**, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI".

O art. 93, V, CF/88, prevê duas regras importantes a respeito do **subsídio de membros do Poder Judiciário**:

- a) O **subsídio dos Ministros dos Tribunais Superiores** corresponderá a **95% do subsídio mensal** fixado para os Ministros do STF.
- b) Os **subsídios dos demais magistrados** serão fixados em lei e escalonados, em nível federal e estadual, conforme as respectivas categorias da estrutura judiciária nacional, não podendo a diferença entre uma e outra ser superior a dez por cento ou inferior a cinco por cento, **nem exceder a 95%** (noventa e cinco por cento) **do subsídio mensal dos Ministros dos Tribunais Superiores**.

Remoção, Disponibilidade e Aposentadoria compulsória:

Segundo o art. 93, VIII, o **ato de remoção ou de disponibilidade** do magistrado, por interesse público, fundar-se-á em decisão por voto da **maioria absoluta** do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada ampla defesa. Isso, porque esses institutos são empregados como **sanções** aos magistrados.

A Reforma da Previdência **excluiu** do texto constitucional a previsão de **aposentadoria compulsória como forma de sanção disciplinar** dos magistrados. Isso não quer dizer que essa



sanção disciplinar não mais exista. Ao contrário, a aposentadoria compulsória é uma sanção disciplinar aplicável aos magistrados, mas com previsão tão somente na legislação infraconstitucional.

Aposentadoria

Segundo o art. 93, V, CF/88, "*a aposentadoria dos magistrados e a pensão de seus dependentes observarão o disposto no art. 40*". Assim, as regras relativas à **aposentadoria e pensão** aplicáveis aos magistrados são aquelas que estão consubstanciadas no **regime próprio de previdência social dos servidores públicos**.

Residência na Comarca

Segundo o art. 93, VII, CF/88, o juiz titular **residirá na respectiva comarca**, **salvo** autorização do tribunal. Assim, a residência fora do local onde exerce suas atividades da magistratura é situação excepcional, admitida somente depois de autorizado pelo tribunal.



PODER JUDICIÁRIO: DISPOSIÇÕES GERAIS

Julgamentos do Poder Judiciário

Os **julgamentos** dos órgãos do Poder Judiciário deverão ser, todos eles, **públicos** . Todas as decisões serão **fundamentadas** , sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação (art. 93, IX).

Do mesmo modo, as **decisões administrativas dos tribunais** ocorrerão em **sessão pública** , exigindo-se, ainda, que sejam motivadas. Caso tenham caráter disciplinar, deverão, ainda, ser tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros.

Ininterruptibilidade de Jurisdição

O **princípio da ininterruptibilidade de jurisdição** tem como fundamento promover **maior celeridade processual** . Está previsto no inciso XII do art. 93 da Carta Magna:

XII - a atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedado férias coletivas nos juízos e tribunais de segundo grau, funcionando, nos dias em que não houver expediente forense normal, juízes em plantão permanente.

Observe que são **vedadas as férias coletivas** nos **“juízos e tribunais de segundo grau”** . Além disso, mesmo nos dias em que não houver expediente forense normal, devem ser mantidos juízes em plantão permanente.

Na busca pela maior celeridade processual e eficiência do Poder Judiciário, a Constituição Federal também determina que:

- a) O **número de juízes** na unidade jurisdicional deverá ser **proporcional** à efetiva demanda judicial e à respectiva população.
- b) Os servidores do Poder Judiciário receberão delegação para a **prática de atos de administração** e **atos de mero expediente** **sem** caráter decisório.
- c) A distribuição de processos será **imediata** , em todos os graus de jurisdição.

Órgão Especial

Os Tribunais podem desempenhar suas funções **por meio do Plenário** , composto por todos os seus membros, ou de **“órgãos fracionários”** (Seções, Turmas, Câmaras), previstos em seu Regimento Interno.

Em Tribunais muito grandes, é comum, ainda, a criação de um **órgão especial** , destinado a exercer **atribuições administrativas e jurisdicionais** delegadas da competência do Tribunal Pleno. Isso, porque a reunião do Plenário, muito grande, seria extremamente difícil.



Para a constituição desse órgão especial, exige-se que o tribunal tenha **número superior a 25 (vinte e cinco) julgadores**. Metade das vagas deverá ser provida por **antiguidade**; a outra metade, por **eleição** pelo Plenário.

Art. 93, XI - nos tribunais com número superior a vinte e cinco julgadores, poderá ser constituído órgão especial, com o mínimo de onze e o máximo de vinte e cinco membros, para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do tribunal pleno, provendo-se metade das vagas por antiguidade e a outra metade por eleição pelo tribunal pleno.

O “quinto constitucional”

Nos Tribunais Regionais Federais (TRFs) e nos Tribunais de Justiça (TJs), uma **parte das vagas** será destinada a membros **oriundos do Ministério Público e da Advocacia**. É exatamente isso o que prevê a regra do “quinto constitucional”. Vejamos o que dispõe o art. 94, CF/88:

Art. 94. Um quinto dos lugares dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais dos Estados, e do Distrito Federal e Territórios será composto de membros do Ministério Público, com mais de dez anos de carreira, e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes.

Parágrafo único. Recebidas as indicações, o tribunal formará lista tríplice, enviando-a ao Poder Executivo, que, nos vinte dias subsequentes, escolherá um de seus integrantes para nomeação.

O nome **“quinto constitucional”** deriva do cálculo matemático para se obter o **número de vagas** destinadas a **membros do Ministério Público e da Advocacia**. Nesse cálculo, por exemplo, um Tribunal de Justiça com 30 membros terá 6 membros (um quinto dos lugares) oriundos do Ministério Público e da Advocacia (3 membros de cada origem).

E como é o processo de escolha desses membros do Ministério Público e da Advocacia?

Os membros do Ministério Público deverão ter **mais de 10 (dez) anos** de carreira. Os **advogados** deverão ter **notório saber jurídico e reputação ilibada, além de 10 (dez) anos** de efetiva atividade profissional.

Os órgãos de representação de classe (do Ministério Público e da Advocacia) farão a indicação de pessoas que cumpram esses requisitos, mediante **lista sêxtupla**, a ser enviada ao Tribunal de Justiça. Recebidas as indicações, o Tribunal de Justiça formará uma **lista tríplice**, que será enviada ao Poder Executivo, que, nos 20 (vinte) dias subsequentes, escolherá um de seus integrantes para a nomeação.

Ainda sobre o **“quinto constitucional”**, é relevante destacar o seguinte:

- a) A EC nº 45/2004 estabeleceu que a regra do “quinto constitucional” **se aplica** ao Tribunal Superior do Trabalho (TST) e aos Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs).
- b) Não observam o quinto constitucional: STF, TSE, TREs e STM.



c) Há **polêmica doutrinária** quanto à aplicação da regra do “quinto constitucional” ao STJ. Na composição desse Tribunal, 1/3 dos membros são representantes da Advocacia e do Ministério Público. Assim, entendemos que o mais correto seja mencionar essa regra como “terço constitucional”.

HORA DE PRATICAR!



(TCE-RJ – 2022) Um quinto das vagas nos tribunais regionais federais é reservado a advogados de notório saber jurídico e reputação ilibada com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e a membros do Ministério Público com mais de dez anos de carreira.

Comentários:

A questão vai ao encontro do art. 94 da CF/88, o qual dispõe que um quinto dos lugares dos TRFs é reservado para membros do Ministério Público, com mais de dez anos de carreira, e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade profissional. Questão correta.

A cláusula de reserva de plenário (ou “full bench”)

O art. 97 da CF/88 tem um estudo mais aprofundado dentro do tema do Controle de Constitucionalidade. Por ora, é bom saber que o citado artigo é conhecido como **reserva de plenário** ou como regra do “*full bench*”:

Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.

A cláusula de reserva de plenário visa garantir que uma lei seja declarada inconstitucional somente quando houver vício manifesto, reconhecido por um grande número de julgadores experientes.¹ Nesse sentido, para que a **declaração de inconstitucionalidade** por tribunal seja válida, é necessário voto favorável da **maioria absoluta dos membros do tribunal** ou da **maioria absoluta dos membros do órgão especial**.

A **Súmula Vinculante nº 10** também tem uma importância muito grande nessa temática, cuja abordagem mais detalhada também se faz na aula de Controle de Constitucionalidade:

Súmula Vinculante 10 - Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.

¹ RE 190.725-8/ PR. Rel. Min. Celso de Mello.



PODER JUDICIÁRIO: DISPOSIÇÕES GERAIS

Justiça de Paz / Juizados Especiais

A Constituição Federal prevê que a **União e os Estados** criem a **justiça de paz** e os **juizados especiais**. Vejamos o que prevê o art. 98, CF/88:

Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão:

I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumariíssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau;

II - justiça de paz, remunerada, composta de cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e secreto, com mandato de quatro anos e competência para, na forma da lei, celebrar casamentos, verificar, de ofício ou em face de impugnação apresentada, o processo de habilitação e exercer atribuições conciliatórias, sem caráter jurisdicional, além de outras previstas na legislação.

§ 1º Lei federal disporá sobre a criação de juizados especiais no âmbito da Justiça Federal.

§ 2º As custas e emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça.

Os juízes de paz são escolhidos **mediante eleição**, devendo estar **filiados a partidos políticos**. Já os especiais podem ser togados ou togados e leigos, tendo função de exercer a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo.

FIQUE ATENTO!



Apesar de não estarem expressamente elencados no rol de órgãos do art. 92 da CF/88, os **juízes de paz** integram o Poder Judiciário (STF, ADI 954, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 24.02.2011).



CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

Aspectos Gerais

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) foi criado pela EC nº 45/2004, com a finalidade de exercer o **controle da atuação administrativa e financeira** do Poder Judiciário e do **cumprimento dos deveres funcionais dos juízes**. Trata-se de instituição integrante do Poder Judiciário, cuja missão é aperfeiçoar o trabalho do sistema judiciário brasileiro, contribuindo para que a prestação jurisdicional seja realizada com **maior eficiência e transparência**.

O CNJ é o **órgão de controle interno** do Poder Judiciário, possuindo atribuições de caráter exclusivamente administrativo. Por isso, **não exerce função jurisdicional**. Sua atuação dirige-se ao controle da atuação do Poder Judiciário e dos juízes.

Composição

Segundo o art. 103-B, CF/88, o CNJ compõe-se de **15 (quinze) membros** com **mandato de 2 (dois) anos**, admitida uma recondução. Os membros do CNJ são os seguintes:

- a) o Presidente do Supremo Tribunal Federal;
- b) um Ministro do Superior Tribunal de Justiça, indicado pelo respectivo tribunal;
- c) um Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, indicado pelo respectivo tribunal;
- d) um desembargador de Tribunal de Justiça, indicado pelo Supremo Tribunal Federal;
- e) um juiz estadual, indicado pelo Supremo Tribunal Federal;
- f) um juiz de Tribunal Regional Federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça;
- g) um juiz federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça;
- h) um juiz de Tribunal Regional do Trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho;
- i) um juiz do trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho;
- j) um membro do Ministério Público da União, indicado pelo Procurador-Geral da República;
- l) um membro do Ministério Público estadual, escolhido pelo Procurador-Geral da República dentre os nomes indicados pelo órgão competente de cada instituição estadual;
- m) dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;
- n) dois cidadãos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal.

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) é **presidido pelo Presidente do STF** e, nas suas ausências e impedimentos, pelo **Vice-Presidente do STF**. Observe que o Vice-Presidente do STF **não é membro do CNJ**. Todavia, ele irá presidir o Conselho nas ausências e impedimentos do Presidente do STF.



O **Ministro do STJ (Superior Tribunal de Justiça)** exerce a função de **Ministro-Corregedor** e fica excluído da distribuição de processos no Tribunal, competindo-lhe, além das atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, as seguintes:

- a) Receber as reclamações e denúncias, de qualquer interessado, relativas aos magistrados e aos serviços judiciários;
- b) Exercer funções executivas do Conselho, de inspeção e de correição geral;
- c) Requisitar e designar magistrados, delegando-lhes atribuições, e requisitar servidores de juízos ou tribunais, inclusive nos Estados, Distrito Federal e Territórios.

Junto ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), **oficiarão** o **Procurador-Geral da República** e o **Presidente do Conselho Federal da OAB**.

Para memorizar o número de membros do CNJ, lembre-se da frase "Coroa na Jovem". Pense numa moça de 15 anos sendo coroada em sua festa de debutante!

Competências do CNJ

§ 4º Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura:

I - zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências;

O CNJ exerce o **controle interno** do Poder Judiciário e, nesse sentido, é responsável pelo **controle administrativo, financeiro e disciplinar** da magistratura. Sua competência, entretanto, não alcança o STF e seus Ministros, uma vez que este é o órgão de cúpula do Poder Judiciário.

A Constituição Federal atribuiu, ao CNJ, o **poder regulamentar**, o que significa que esse órgão poderá editar **normas primárias** acerca das matérias de sua competência. Por isso, segundo o STF, as Resoluções do CNJ são atos normativos primários, que extraem seu fundamento de validade diretamente do texto constitucional.

II - zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União;

O CNJ tem competência para **apreciar**, de ofício ou mediante provocação, a **legalidade dos atos administrativos** praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário. Entretanto, não cabe ao Conselho examinar efeitos de **atos de conteúdo jurisdicional**.¹

No controle dos atos administrativos, o **CNJ poderá desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem providências** necessárias ao exato cumprimento da lei. Tudo isso **sem prejuízo da**

¹ MS 28.611-MC-AgR. Rel. Ministro Celso de Mello, Julgamento: 14.10.2010



competência do TCU, que é órgão responsável pelo controle externo da Administração Pública e que, conseqüentemente, também exerce sua fiscalização sobre o Poder Judiciário.

A apreciação da legalidade dos atos administrativos pelo CNJ **não alcança**, todavia, os **casos concretos que já foram judicializados**.² Segundo o STF, **não cabe ao CNJ**, cujas atribuições têm natureza meramente administrativa, **apreciar controvérsia já submetida ao Poder Judiciário**.

III- receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso e determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa;

Os Tribunais do Poder Judiciário possuem **competência correicional e disciplinar**. Podem, por exemplo, aplicar sanções disciplinares a magistrados que tenham cometido ilícitos administrativos.

O **CNJ também** possui competência correicional e disciplinar. A atividade correicional do CNJ manifesta-se em sua competência para **receber e conhecer das reclamações** contra membros ou órgãos do Poder Judiciário. Por outro lado, a atividade disciplinar fica caracterizada quando o CNJ **avoca processos disciplinares em curso e aplica sanções** a magistrados (remoção e disponibilidade).

A competência correicional e disciplinar **é concorrente** entre os Tribunais e o CNJ. Ou seja, a competência do CNJ **não é subsidiária**, sendo possível a sua atuação mesmo que a corregedoria local não tenha tido a oportunidade de investigar o caso.³

IV - representar ao Ministério Público, no caso de crime contra a administração pública ou de abuso de autoridade;

No exercício de suas atribuições, o CNJ poderá constatar a prática de crime contra a Administração Pública ou de abuso de autoridade. Nesse caso, terá o **dever de representar** ao Ministério Público.

V - rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano;

Os **processos disciplinares** de juízes e membros de tribunais **julgados há pouco tempo** (menos de um ano) **poderão ser revistos pelo CNJ**. A revisão desses processos disciplinares poderá ser feita de ofício (por iniciativa do próprio CNJ) ou mediante provocação.

Segundo o STF, o CNJ poderá, ao rever processo disciplinar de juízes e membros e tribunais, **agravar ou abrandar** a decisão disciplinar revista.⁴ Também é possível que o CNJ cancele ou reforme a decisão disciplinar do Tribunal.

² MS 28.845, Rel. Min. Marco Aurélio. Julgamento: 21.11.2017.

³ MS 30.361 AgR/DF. Rel. Min. Rosa Weber. Julgamento: 29.08.2017.

⁴ MS 33565/DF. 1ª Turma / STF. Rel. Min. Rosa Weber. Julgamento em 14/6/2016.



Não se pode confundir o **poder revisional** com o **poder disciplinar** do CNJ. O poder revisional do CNJ pressupõe prévia instauração de processo disciplinar contra juiz ou membro de tribunal; o poder disciplinar, por outro lado, consiste em atuação originária do CNJ, que irá, pela primeira vez, instaurar processo disciplinar. O **poder revisional está sujeito a um parâmetro temporal**: o CNJ somente pode rever processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de 1 (um) ano. O poder disciplinar não está sujeito a esse parâmetro temporal.⁵

VI - elaborar semestralmente relatório estatístico sobre processos e sentenças prolatadas, por unidade da Federação, nos diferentes órgãos do Poder Judiciário;

VII - elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias, sobre a situação do Poder Judiciário no País e as atividades do Conselho, o qual deve integrar mensagem do Presidente do Supremo Tribunal Federal a ser remetida ao Congresso Nacional, por ocasião da abertura da sessão legislativa.

O CNJ tem como missão **aperfeiçoar o sistema judiciário brasileiro**. Por isso, dispõe de competência para elaboração de **relatórios estatísticos a respeito de processos e sentenças** (inciso VI), bem como sobre a situação do Poder Judiciário e a atuação do próprio Conselho (inciso VII).

HORA DE PRATICAR!



(PGE-RJ – 2022) Compete ao Conselho Nacional de Justiça efetuar o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes.

Comentários:

De acordo com o art. 103-B da CF/88, o CNJ faz parte da estrutura do Poder Judiciário e não possui qualquer tipo de subordinação junto ao Tribunal de Contas da União, possuindo, como competência, o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes. Questão correta.

⁵ MS 34685 AgR/RR, Rel. Min. Dias Toffoli. Julgamento: 28.11.2017.



SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Aspectos Gerais

O STF é composto de 11 (onze) Ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 (trinta e cinco) e menos de 70 (setenta) anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Trata-se de cargo privativo de brasileiro nato.

A idade máxima de 70 anos é uma novidade incluída na CF/88 pela Emenda Constitucional nº 122, de 17 de maio de 2022.

A nomeação dos Ministros do STF compete ao Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. O processo de nomeação funciona da seguinte maneira:

- O Presidente da República faz a indicação de um cidadão que cumpra os requisitos constitucionais.
- Feita a indicação do cidadão, o Senado Federal irá fazer a famosa "sabatina" (arguição pública feita pela Comissão de Constituição e Justiça).
- Caso o Senado, por maioria absoluta, aprove a escolha, o Presidente nomeia o novo Ministro do STF.

Para lembrar-se do número de membros do STF, a dica é a frase "Somos Todos do Futebol", com as iniciais da Corte Máxima. Quantos jogadores tem cada time? Isso mesmo! Onze! Assim fica fácil, não?

Na estrutura interna do STF, existem duas Turmas, com competências idênticas, e o Plenário. À exceção do Presidente do STF, cada Ministro integra, formalmente, uma das duas Turmas. Os processos são distribuídos aos Ministros-Relatores, não às Turmas.

O Presidente do STF é eleito diretamente pelos seus pares para um mandato de dois anos, sendo vedada a reeleição. Tradicionalmente, são eleitos para os cargos de Presidente e Vice-Presidente, os dois Ministros mais antigos que ainda não os exerceram.

Competências do STF

O STF é o órgão de cúpula da organização judiciária brasileira, exercendo, simultaneamente, as funções de Corte Constitucional e de órgão máximo do Poder Judiciário.

Na condição de Corte Constitucional, o STF resolve conflitos jurídico-constitucionais. Exerce, assim, a jurisdição constitucional. Por outro lado, na condição de órgão máximo do Poder Judiciário, o STF atua como tribunal de última instância e, em alguns casos, como instância originária para certas causas não constitucionais (como, por exemplo, o julgamento de Deputados e Senadores).¹

As competências do STF estão taxativamente previstas na Constituição e são de dois tipos:

- Competências originárias: são aquelas ações ajuizadas diretamente no STF, sem passar por nenhuma outra instância do Poder Judiciário.

¹ TAVARES, André Ramos. *Manual do Poder Judiciário Brasileiro*, 2012, pp. 139.



b) **Competências recursais**: são aquelas ações que chegam ao STF em razão de recurso apresentado perante decisão de outro órgão do Poder Judiciário. Dois tipos de recursos chegam ao STF: i) recurso ordinário; e ii) recurso extraordinário.

Competências Originárias

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

I - processar e julgar, originariamente:

a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal;

O STF tem competência para realizar o **controle concentrado-abstrato** de constitucionalidade. A Corte Suprema **processa e julga** a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO), a Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) e a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF).

b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República;

O STF **processa e julga**, originariamente, as **mais altas autoridades da República**, detentoras de foro especial. Os **crimes comuns** cometidos pelo Presidente da República, Vice-Presidente, membros do Congresso, Ministros do STF e Procurador-Geral da República são processados e julgados pelo STF. Nos **crimes de responsabilidade**, esses agentes políticos são processados e julgados pelo Senado Federal.

(*) Segundo o STF, o foro por prerrogativa de função dos parlamentares **somente se aplica** aos crimes praticados **durante o exercício do cargo** e relacionados às **funções por eles desempenhadas**.

c) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente;

O STF também processa e julga, nos **crimes comuns e de responsabilidade**:

- os **Ministros de Estado** e os **Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica**, ressalvado quando os crimes de responsabilidade forem conexos com o do Presidente da República. Se os crimes de responsabilidade dessas autoridades forem conexos com o do Presidente da República, caberá ao Senado Federal julgá-las.

Obs: o Advogado-Geral da União e o Presidente do Banco Central têm status de Ministro de Estado.

- **membros dos Tribunais Superiores**.
- **membros do Tribunal de Contas da União (TCU)**.
- **chefes de missão diplomática de caráter permanente**.



Vejamos uma tabela que resume bem as alíneas "b" e "c":

Autoridade	Crime Comum	Crime de Responsabilidade
PR, Vice-PR, Ministros do STF, PGR e AGU	STF	Senado
Deputados Federais e Senadores	STF	-
Membros do CNJ e CNMP	Conforme sua origem	Senado
Ministros de Estado e Comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica	STF	STF (se o crime for conexo com o do Presidente, será o Senado Federal)
Ministros dos Tribunais Superiores (STJ, TST, TSE e STM) e do TCU	STF	STF
Chefes de missão diplomática	STF	STF

Observação: o entendimento dominante é o de que os **congressistas** (Deputados e Senadores) **não respondem por crime de responsabilidade**. Existe, todavia, a possibilidade de que a Casa Legislativa determine a perda de mandato do parlamentar por **quebra de decoro parlamentar** (art. 55, II).

d) o *habeas corpus*, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o *habeas data* contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;

Essa competência pode ser dividida em **duas partes**:

a) O STF processa e julga o *habeas corpus* quando o **paciente** (pessoa cuja liberdade de locomoção foi violada ou está sendo ameaçada) for uma das **autoridades das alíneas "b" e "c"**. Ou seja, quando qualquer uma das pessoas julgadas pelo STF sofrer violação ou ameaça de violação à sua liberdade de locomoção, o *habeas corpus* será impetrado no STF.

b) O STF processa e julga o **mandado de segurança e o *habeas data*** contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União (TCU), do Procurador-Geral da República e do próprio STF. Perceba que, nesse caso, estamos falando das **autoridades coatoras** contra as quais o mandado de segurança e o *habeas data* serão impetrados.

É importante que você guarde uma regra! O **mandado de segurança e o *habeas data* contra o ato de um Tribunal** será sempre **julgado no próprio Tribunal**. Por exemplo, o mandado de segurança contra ato do STF será julgado pelo próprio STF. O mandado de segurança contra ato do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJ-PE) será julgado pelo próprio TJ-PE.



Não há, nesse dispositivo, qualquer referência à ação popular. É que **não há foro especial em ação popular**. Assim, se for ajuizada ação popular contra o Presidente da República, esta será processada e julgada na 1ª instância.

e) o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Território;

O STF tem competência para processar e julgar litígios envolvendo **pessoas jurídicas de direito internacional** (Estado estrangeiro ou organismo internacional) e a **União, os Estados, o Distrito Federal ou Territórios**.

Observação: as **causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e Município ou pessoa domiciliada e residente no País** são julgadas por **juízes federais** (art. 109, II), com recurso ordinário para o Superior Tribunal de Justiça (STJ).

f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta;

Em uma federação, é necessário que exista um Tribunal responsável pelo julgamento dos **conflitos entre os entes federativos**. O STF julga três tipos de conflitos federativos:

- a) entre a União e os Estados;
- b) entre a União e o Distrito Federal; e
- c) entre Estados e entre Estado e Distrito Federal.

Segundo a jurisprudência, o STF somente tem competência para julgar **conflito entre autarquia federal e Estado-membro** se o **litígio envolver risco à harmonia do pacto federativo**. Caso não envolva risco à federação, a competência é da Justiça Federal.

g) a extradição solicitada por Estado estrangeiro;

O STF tem competência para processar e julgar, originariamente, a **extradição passiva** (aquela solicitada por Estado estrangeiro). Todavia, a palavra final, nesse processo, é do **Presidente da República**. Assim, mesmo que o STF defira a extradição, o Presidente poderá deixar de fazê-la.

h) (Revogado pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

i) o *habeas corpus*, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância;

Caso um **Tribunal Superior** (STJ, TSE, TST ou STM) pratique ato que viola a liberdade de locomoção de uma pessoa, será cabível **habeas corpus perante o STF**.

FIQUE ATENTO!



O **mandado de segurança** e o ***habeas data*** contra ato praticado por Tribunal são sempre impetrados no próprio Tribunal. Por exemplo, o mandado de segurança contra ato do STJ será impetrado no próprio STJ.

O ***habeas corpus*** contra ato praticado por Tribunal é sempre impetrado na **instância imediatamente acima**. Por exemplo, o ***habeas corpus*** contra ato do STJ é impetrado no STF.

O STF também processa e julga, originariamente, os ***habeas corpus*** que tenham como **coator ou paciente autoridade ou funcionário cujos atos estejam diretamente sob sua jurisdição**.

j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados;

Cabe ao STF processar e julgar, originariamente, a **revisão criminal e a ação rescisória** de seus próprios julgados.

l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;

O STF tem competência para processar e julgar a **reclamação constitucional**. A reclamação constitucional é ação que pode ser utilizada para **garantir a obediência às decisões do STF** em sede de controle concentrado-abstrato de constitucionalidade, bem como às Súmulas Vinculantes emanadas da Corte.

Observação: **não cabe reclamação** contra **atos dos Ministros ou das Turmas do STF**, uma vez que tais decisões são juridicamente reputadas como de autoria do próprio Tribunal.²

m) a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais;

Nas causas de competência originária do STF, cabe ao próprio STF a **execução da sentença**.

n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados;

O STF tem competência para processar e julgar as **ações em que todos os membros da magistratura sejam interessados**, ou seja, de **"interesse exclusivo"** da Magistratura. Também cabe ao STF processar e julgar a ação em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam interessados.

o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal;

O conflito de competência pode ser **positivo** ou **negativo**. Será positivo quando duas ou mais autoridades se considerarem competentes para julgar determinada ação. Por outro lado, será negativo quando nenhuma das autoridades se considerar competente para julgar a ação.

O STF julga os seguintes **conflitos de competência**:

² Rcl. 3916-1, AgR. Rel. Min. Carlos Ayres Britto. 12/06/2006.

- a) conflitos de competência **entre o STJ e quaisquer tribunais**. Por exemplo, o conflito de competência entre STJ e TRT será julgado pelo STF.
- b) conflitos de competência **entre Tribunais Superiores**. Por exemplo, o conflito de competência entre o TST e o TSE será julgado pelo STF.
- c) conflitos de competência **entre Tribunais Superiores e quaisquer tribunais**. Por exemplo, o conflito de competência entre o TST e um Tribunal de Justiça será julgado pelo STF.

Existem certas situações em que **não se pode falar em conflito de competência**, mas apenas em **hierarquia de jurisdição**. É o caso, por exemplo, de conflito envolvendo o STJ e um Tribunal de Justiça (TJ) ou um Tribunal Regional Federal (TRF). Ou, ainda, um conflito envolvendo o TST e um Tribunal Regional do Trabalho (TRT). Nesses exemplos, não há que se falar em conflito de competência a ser submetido ao STF. A decisão caberá ao Tribunal hierarquicamente superior.

p) o pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade;

As **medidas cautelares** nas ações do **controle concentrado-abstrato** de constitucionalidade serão processadas e julgadas, originariamente, pelo STF.

q) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal;

O mandado de injunção é impetrado diante de **omissões inconstitucionais**. Quando a omissão **for** do Presidente, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas dessas Casas Legislativas, do TCU, de um dos Tribunais Superiores e do STF, o mandado de injunção será **processado e julgado, originariamente, pelo STF**.

r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público;

A competência do STF apresenta-se **não apenas** para julgar ações mandamentais contra atos do CNJ e do CNMP (mandados de segurança, mandados de injunção, *habeas corpus* e *habeas data*), mas também em relação a **ações ordinárias**.

Cabe ao STF apenas as ações contra **deliberações positivas** do CNJ e do CNMP. É o caso, por exemplo, das decisões do CNJ que apliquem sanções administrativas ou que avoquem processos em curso nos Tribunais. Nesse tipo de deliberação, será o CNJ o responsável pela eventual lesão ou ameaça a direito, sendo **cabível ação perante o STF**.

Nas **deliberações negativas**, ao contrário, não cabe ação ao STF. Isso porque, nesse caso, há uma recusa de intervenção do CNJ, ou seja, o Conselho mantém decisão de outro órgão do Poder Judiciário, negando-se a proferir decisão que intervenha na órbita de atuação deste. Nesse caso, portanto, **não será cabível ação perante o STF**.

...

A jurisprudência do STF é farta a respeito das competências da Corte. Além das competências originárias sobre as quais já tratamos, existem uma série de outras **competências implícitas**. Na Reclamação nº 2.069, por exemplo, o STF reconheceu sua competência para processar **todo**



mandado de segurança, qualquer que fosse a autoridade coatora, **impetrado por quem teve a sua extradição deferida pelo Tribunal.**

Competência Recursal

Recurso Ordinário

O recurso ordinário para o STF é apresentado nas hipóteses do art. 102, II. São situações em que a **competência originária é de outro tribunal.** No entanto, da decisão emanada desse outro tribunal cabe recurso para o STF. Vejamos:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

(...)

II - julgar, em recurso ordinário:

a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;

b) o crime político;

Na alínea "a", temos o caso em que um Tribunal Superior adota **decisão denegatória** em alguma das ações constitucionais (*habeas corpus*, mandado de segurança, *habeas data* e mandado de injunção) que sejam de sua competência originária. Por exemplo, o mandado de segurança contra ato de Ministro de Estado é da competência originária do STJ. Se o STJ negar a segurança, **cabe recurso ordinário** para o STF.

Na alínea "b", fala-se do crime político. A competência originária para processar e julgar os crimes políticos é dos **juízes federais** (art. 109, IV). Da decisão, caberá **recurso ordinário diretamente para o STF**, sem nem mesmo passar pelo Tribunal Regional Federal (TRF).

Recurso Extraordinário

Por meio do Recurso Extraordinário (mas não somente através dele), o STF realiza o **controle difuso de constitucionalidade**. É ele o instrumento processual apto a verificar se uma decisão judicial está ou não compatível com a Constituição Federal.

As **hipóteses** de apresentação do Recurso Extraordinário estão descritas no art. 102, III, CF/88:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

(...)

III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:

a) contrariar dispositivo desta Constituição;

b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;

c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição.



d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal.

Em todas as hipóteses acima apresentadas, está em jogo uma “**controvérsia constitucional**”. Dentre elas, a que gera mais dúvidas é a prevista na alínea “d”. Pelo texto constitucional, cabe recurso extraordinário para o STF quando a “**decisão recorrida julgar válida lei local contestada em face de lei federal**”.

O conflito entre lei estadual ou municipal e lei federal não é resolvido por um critério hierárquico, mas sim pela **repartição das competências federativas**, definida diretamente pela CF/88. Dessa forma, se uma lei estadual for considerada válida perante lei federal, será porque a CF/88 dispõe que a matéria por ela tratada é da competência dos Estados. Portanto, a lei estadual terá sido considerada constitucional, motivo pelo qual cabe recurso extraordinário para o STF.

A apresentação de Recurso Extraordinário para o STF demanda o **cumprimento de certos requisitos**:

- a) **Decisão recorrida prolatada em última ou única instância**: a decisão recorrida não precisa ter emanado de um Tribunal, podendo ser emanada de um juízo singular. Todavia, para que seja admissível o recurso extraordinário, não deve caber nenhum recurso ordinário.
- b) **Prequestionamento**: a matéria constitucional objeto do recurso extraordinário já deve ter sido discutida pelo órgão que prolatou a decisão recorrida. Assim, o debate constitucional já foi iniciado antes; ele não será inaugurado pelo STF.
- c) **Existência de repercussão geral**: o **recorrente deverá demonstrar a repercussão geral** das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o STF examine a admissão do recurso extraordinário.

A repercussão geral é **uma espécie de “filtro”**, que serve para impedir que o STF aprecie recursos extraordinários insignificantes social, econômica, política ou juridicamente. Essa exigência foi criada pela EC 45/2004, com o objetivo de **livrar o Supremo de demandas irrelevantes** para a sociedade brasileira, deixando a Corte disponível para julgar aquilo que realmente interessa para o Brasil.

O STF **somente poderá recusar** a repercussão geral pela manifestação de **2/3 dos seus membros**. Do contrário, a repercussão geral será aceita pelo STF. Aceita a repercussão geral, todos os recursos que estiverem tramitando nos tribunais de origem passam a aguardar a decisão da Corte sobre o tema. Realizado o julgamento, a decisão do STF deverá ser aplicada pelos próprios tribunais de origem.

HORA DE PRATICAR!



(PC-DF – 2015) Compete ao STF julgar os pedidos de extradição solicitados por Estado estrangeiro, salvo se o extraditando for casado ou tiver filho brasileiro.

Comentários:



O STF tem competência para processar e julgar, originariamente, a extradição solicitada por Estado estrangeiro (art. 102, I, "g"). Isso se aplica a todo e qualquer pedido de extradição. Questão errada.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Aspectos Gerais

O STJ, criado pela Constituição Federal de 1988, é um órgão de convergência e superposição, com **jurisdição sobre todo o território nacional**. Segundo o art. 104, CF/88, é composto de, no mínimo, **33 (trinta e três) Ministros**. Note que a expressão “no mínimo” abre a possibilidade para que, mediante lei, seja alterado o número de membros desse Tribunal.

Para decorar o número de membros do STJ, utilize a frase “Somos Iodos de Jesus”, lembrando-se de que Cristo morreu com 33 anos.

Os Ministros do STJ são **nomeados pelo Presidente da República**, dentre brasileiros (natos ou naturalizados) com mais de 35 (trinta e cinco) e menos de 70 (setenta) anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada. A nomeação ocorrerá após aprovada a escolha por **maioria absoluta do Senado Federal**.

A idade máxima de **70 anos** é uma **novidade** incluída na CF/88 pela **Emenda Constitucional nº 122**, de 17 de maio de 2022.

Na **composição do STJ**, deve-se observar que:

- a) 1/3 dos membros devem ser nomeados dentre **juízes dos Tribunais Regionais Federais (TRFs)**.
- b) 1/3 dos membros devem ser nomeados dentre **desembargadores dos Tribunais de Justiça (TJs)**.
- c) 1/3 dos membros devem ser nomeados, em partes iguais, dentre **advogados e membros do Ministério Público** Federal, Estadual, do Distrito Federal e Territórios, alternadamente. Assim, 1/6 dos membros são representantes da Advocacia e 1/6 do Ministério Público.

No processo de escolha dos Ministros do STJ, **cabe ao próprio STJ elaborar lista tríplice** com indicados que sejam oriundos dos Tribunais Regionais Federais (TRFs) e dos Tribunais de Justiça (TJs). A lista tríplice é **encaminhada ao Presidente da República**, que selecionará aquele que será nomeado, após aprovação do Senado Federal, Ministro do STJ.

No caso das vagas ocupadas por membros da Advocacia e do Ministério Público, nos termos do art. 94, CF/88, a indicação dos nomes ocorre por **lista sêxtupla** formada pela OAB e pelo Ministério Público. Essa lista é encaminhada ao STJ, que retira três nomes e **forma lista tríplice, que é enviada ao Presidente da República**. O Chefe do Executivo, por sua vez, seleciona um nome para submissão ao Senado Federal. Após aprovação pelo Senado, por voto secreto, após arguição pública, há nomeação do Ministro do STJ.

Funcionam, **junto ao STJ**, a **Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM)** e o **Conselho da Justiça Federal (CJF)**. A ENFAM tem como uma de suas funções regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção na carreira da Magistratura. Por sua vez, cabe ao CJF exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa e orçamentária da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema e com poderes correicionais, cujas decisões terão caráter vinculante.



Competências do STJ

As competências do STJ são de 2 (dois) tipos: i) **competências originárias**; e ii) **competências recursais**. Por sua vez, há dois tipos de recursos apresentados ao STJ: o **recurso ordinário** e o **recurso especial**.

Competência Originária

As **competências originárias** do STJ são aquelas em que o **Tribunal é acionado diretamente**, sem passar por nenhuma outra instância anterior. O art. 105, I, CF/88, define as competências originárias do STJ, sobre as quais estudaremos a seguir:

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente:

a) nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e, nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, os dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais;

O STJ tem competência originária para processar e julgar certas autoridades detentoras de **foro especial**. Nesse sentido, temos que:

a) Nos **crimes comuns**, os **Governadores** dos Estados e do Distrito Federal serão processados e julgados pelo STJ. Nos **crimes de responsabilidade** cometidos por Governadores, a competência será de um **Tribunal especial**, composto de 5 (cinco) membros do Poder Legislativo Estadual e de 5 (cinco) desembargadores do Tribunal de Justiça.

b) O STJ processa e julga, nos **crimes comuns e de responsabilidade**, os desembargadores dos TJs, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados (TCEs) e do Distrito Federal (TCDF), os membros dos TRFs, TREs, TRTs, os membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os membros do MPU que oficiem perante Tribunais.

Podemos fazer a seguinte tabela-resumo:

Autoridade	Crime Comum	Crime de Responsabilidade
Governador	STJ	Tribunal Especial
Desembargadores dos TJs, membros dos TCEs, TCMs, TRFs, TREs e TRTs	STJ	STJ
Membros do MPU que oficiem perante tribunais	STJ	STJ



b) os mandados de segurança e os *habeas data* contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal;

O STJ irá processar e julgar, originariamente, **mandado de segurança e *habeas data*** contra ato de **Ministro de Estado**, dos **Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica** ou do **próprio Tribunal**.

Observe aqui a aplicação da regra de que mandado de segurança e *habeas data* contra ato de Tribunal serão **impetrados no próprio Tribunal**. Assim, o mandado de segurança e *habeas data* contra ato do STJ serão impetrados no próprio STJ. Caso seja denegatória a decisão, caberá **recurso ordinário ao STF** (art. 102, II, "a").

c) os *habeas corpus*, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea "a", ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;

O ***habeas corpus*** será processado e julgado pelo STJ quando o **coator ou paciente** for Governador de Estado e do Distrito Federal, desembargadores dos TJ's, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados (TCE's) e do Distrito Federal (TCDF), os membros dos TRF's, TRE's, TRT's, os membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os membros do MPU que oficiem perante Tribunais.

Em relação aos **Ministros de Estado e Comandantes** do Exército, Marinha e Aeronáutica, percebe-se que:

a) quando forem **autoridades coadoras**, a **competência será do STJ**;

b) quando forem **pacientes**, a **competência será do STF** (art. 102, I, "d").

d) os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, "o", bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos;

O STJ irá processar e julgar os seguintes conflitos de competência:

a) **Conflito de competência envolvendo Tribunais, à exceção** daqueles casos sujeitos à competência do STF. É o caso, por exemplo, do conflito de competência entre dois Tribunais de Justiça ou entre dois Tribunais Regionais Federais.

Para lembrar, o STF julga os conflitos de competência entre o STJ e outros tribunais, entre Tribunais Superiores e entre Tribunais Superiores e quaisquer outros tribunais.

b) **Conflitos de competência entre tribunal e juízes a ele não vinculados**. Ou, ainda, um conflito de competência entre um juiz federal e um Tribunal de Justiça (TJ).

Não há que se falar em conflito de competência entre um tribunal e juiz a ele vinculado. É que, nesse caso, existe subordinação hierárquica entre o tribunal e juiz. Por exemplo, não há que se falar em conflito de competência entre um juiz federal e o TRF ao qual está vinculado.



c) **Conflitos de competência entre juízes vinculados a tribunais diversos**. Por exemplo, o conflito de competência entre um juiz federal (vinculado a um TRF) e um juiz do trabalho (vinculado a um TRT) será julgado pelo STJ.

e) as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados;

As revisões criminais e as ações rescisórias de julgados do STJ serão processadas e julgadas **pelo próprio STJ**. Observa-se, aqui, simetria com o que já afirmamos para o STF.

f) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;

O STJ tem competência para processar e julgar a **reclamação constitucional** a fim de preservar a sua competência e garantir a autoridade de suas decisões.

g) os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da União, ou entre autoridades judiciárias de um Estado e administrativas de outro ou do Distrito Federal, ou entre as deste e da União;

Aqui, não estamos tratando de conflito de competência (conflito de jurisdição), mas sim de **conflito de atribuições**. Há que se dizer que são coisas diferentes. Conflito de competência só ocorre entre autoridades judiciárias e é matéria de direito processual civil; por sua vez, **conflito de atribuições diz respeito ao direito administrativo** e ocorre entre autoridades judiciárias e administrativas.

Segundo a jurisprudência do STF, o conflito de atribuições **entre diferentes Ministérios Públicos Estaduais** ou **entre o Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual** será **decidido pelo Conselho Nacional do Ministério Público**.¹

h) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão, entidade ou autoridade federal, da administração direta ou indireta, excetuados os casos de competência do Supremo Tribunal Federal e dos órgãos da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal;

Em matéria de mandado de injunção, a competência do STJ é **bastante reduzida**, pois não alcança os casos de competência do STF (art. 102, I, "q") e dos órgãos da Justiça Militar, Justiça Eleitoral, Justiça do Trabalho e da Justiça Federal. Um exemplo de mandado de injunção impetrado no STJ é aquele em que a **omissão legislativa é de Ministro de Estado**.

i) a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias;

Uma sentença estrangeira, para ter validade no Brasil, depende de **homologação do STJ**. Por exemplo, suponha que um tribunal dos EUA determine que um pai brasileiro (residente no Brasil) deverá pagar pensão alimentícia a seu filho que mora nos EUA com a mãe americana. Essa sentença poderá ser válida no Brasil somente depois de ser homologada pelo STJ.

Também compete ao STJ a **concessão de exequatur às cartas rogatórias**. As cartas rogatórias são instrumentos que viabilizam a **cooperação judiciária internacional**. Suponha que tramite, nos

¹ Pet. 5235 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 21/12/2020.



EUA, uma ação judicial contra um cidadão brasileiro. Nesse caso, haverá necessidade de que o juiz norte-americano envie carta rogatória, seja para citar o brasileiro no processo, intimá-lo ou até mesmo para a produção de provas. A carta rogatória somente será executada no Brasil após a concessão do *exequatur* pelo STJ.

Competência Recursal

Recurso Ordinário

As hipóteses de recurso ordinário para o STJ estão previstas no art. 105, II, CF/88. Vejamos:

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

(...)

II - julgar, em recurso ordinário:

a) os habeas corpus decididos em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão for denegatória;

Caberá recurso ordinário para o STJ diante de **decisão denegatória** em **habeas corpus impetrado perante TRF ou TJ**. Por exemplo, o *habeas corpus* contra ato de juiz federal será impetrado no Tribunal Regional Federal (TRF). Se o TRF não conceder o *habeas corpus*, caberá recurso ordinário ao STJ.

b) os mandados de segurança decididos em única instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando denegatória a decisão;

Caberá recurso ordinário para o STJ diante de **decisão denegatória** em **mandado de segurança impetrado perante TRF ou TJ**. Por exemplo, o mandado de segurança contra ato de TRF será impetrado no próprio TRF. Se o TRF denegar a segurança, caberá recurso ordinário ao STJ.

c) as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, e, do outro, Município ou pessoa residente ou domiciliada no País;

As causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a **União, o Estado, o Distrito Federal ou o Território** serão processadas e julgadas, originariamente, **pelo STF** (art. 102, I, "e").

Por outro lado, as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e **Município ou pessoa domiciliada ou residente no País** serão processadas e julgadas pelos **juízes federais** (art. 109, II). Da decisão, caberá **recurso ordinário ao STJ**, sem passar antes pelo TRF.

Recurso Especial

O recurso especial é instrumento que permite com que o STJ realize a sua função de **"guardião do direito objetivo federal"**. É por meio do recurso especial que o STJ irá **uniformizar a interpretação** da legislação federal.

A apresentação de recurso especial ao STJ depende do cumprimento de certos **requisitos**:

a) **Prequestionamento**: as questões debatidas já deverão ter sido apreciadas no Tribunal de origem.



b) Causa recorrida deve ter sido **apreciada por Tribunal Regional Federal (TRF) ou Tribunal de Justiça (TJ)**.

c) Deve haver **controvérsia envolvendo o direito federal**: a apresentação de recurso extraordinário para o STF dependia da existência de controvérsia constitucional. O recurso especial será levado ao STJ se houver controvérsia envolvendo a lei federal.

Vejamos, então, as hipóteses de cabimento de recurso especial para o STJ (art. 105, III).

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

(...)

III - julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida:

- a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência;
- b) julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal;
- c) der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.

A Emenda Constitucional nº 125/2022 trouxe mais um critério (um novo "filtro") para a admissibilidade do Recurso Especial. Veja a redação dos §§ 2º e 3º do art. 105 da CF/88:

§ 2º No recurso especial, o recorrente deve demonstrar a relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que a admissão do recurso seja examinada pelo Tribunal, o qual somente pode dele não conhecer com base nesse motivo pela manifestação de 2/3 (dois terços) dos membros do órgão competente para o julgamento.

§ 3º Haverá a relevância de que trata o § 2º deste artigo nos seguintes casos:

- I - ações penais;
- II - ações de improbidade administrativa;
- III - ações cujo valor da causa ultrapasse 500 (quinhentos) salários mínimos;
- IV - ações que possam gerar inelegibilidade;
- V - hipóteses em que o acórdão recorrido contrariar jurisprudência dominante o Superior Tribunal de Justiça;
- VI - outras hipóteses previstas em lei.

TOME NOTA!



Para o Recurso Especial **não ser admitido** por ausência de relevância, há que se ter uma **decisão colegiada** com **quorum qualificado** (**2/3 - dois terços** - dos membros do órgão competente para o julgamento).

Incidente de Deslocamento de Competência

O incidente de deslocamento de competência é também chamado de **federalização de graves violações de direitos humanos**. Por meio dessa ação, é possível o deslocamento de processo ou inquérito do âmbito estadual para o âmbito federal. O titular da ação é o Procurador-Geral da República, que a apresentará no STJ.

Nesse sentido, estabelece o art. 109, § 5º, CF/88, que, *"nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal."*

HORA DE PRATICAR!



(TJ-CE – 2023) O Conselho da Justiça Federal é órgão que funciona junto ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) e entre suas atribuições consta a supervisão administrativa e orçamentária da justiça federal e da justiça estadual de primeiro e segundo graus.

Comentários:

Conforme o art. 105, § 1º, da CF/88, cabe ao Conselho da Justiça Federal exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa e orçamentária da **Justiça Federal de primeiro e segundo graus**, como órgão central do sistema e com poderes correicionais, cujas decisões terão caráter vinculante. Questão errada.



JUSTIÇA FEDERAL

Tribunais Regionais Federais

São **órgãos da Justiça Federal**: os **Tribunais Regionais Federais** (segundo grau) e os **Juízes Federais** (primeiro grau).

Os Tribunais Regionais Federais **poderão funcionar descentralizadamente**, constituindo Câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. Essa previsão constitucional visa **facilitar o acesso ao Judiciário**, reforçando a própria democracia.

Além disso, os **TRFs instalarão a justiça itinerante**, com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários, também como forma de garantir o acesso à Justiça à população que vive afastada dos grandes centros urbanos.

Os TRFs compõem-se de, **no mínimo, 7 (sete) juízes**, recrutados, quando possível, na respectiva região e **nomeados pelo Presidente da República** dentre brasileiros com **mais de 30 (trinta) e menos de 70 (setenta) anos**, sendo:

- a) **1/5 (um quinto)** dentre **advogados** com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e **membros do Ministério Público Federal** com mais de dez anos de carreira;
- b) **4/5 (quatro quintos)**, mediante **promoção de juízes federais** com mais de cinco anos de exercício, por antiguidade e merecimento, alternadamente.

A idade máxima de **70 anos** é uma **novidade** incluída na CF/88 pela **Emenda Constitucional nº 122**, de 17 de maio de 2022.

A competência dos TRFs divide-se em **originária e recursal**, nos termos abaixo:

Art. 108. Compete aos Tribunais Regionais Federais:

I - processar e julgar, originariamente:

- a) os juízes federais da área de sua jurisdição, incluídos os da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade, e os membros do Ministério Público da União, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;
- b) as revisões criminais e as ações rescisórias de julgados seus ou dos juízes federais da região;
- c) os mandados de segurança e os "habeas-data" contra ato do próprio Tribunal ou de juiz federal;
- d) os "habeas-corpus", quando a autoridade coatora for juiz federal;
- e) os conflitos de competência entre juízes federais vinculados ao Tribunal;

II - julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição



Juízes Federais

Os juízes federais são os **membros da Justiça Federal de primeiro grau** de jurisdição, que ingressam na carreira mediante concurso público. Tanto o concurso quanto a nomeação são de **competência do Tribunal Regional Federal** sob cuja jurisdição seu cargo é provido (CF, art. 93, I). Sua **competência taxativamente definida** pela Constituição. A eles compete julgar as seguintes matérias (art. 109, CF):

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

II - as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e Município ou pessoa domiciliada ou residente no País;

III - as causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional;

IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral;

V - os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente;

V-A - as causas relativas a direitos humanos a que se refere o § 5º deste artigo;

VI - os crimes contra a organização do trabalho e, nos casos determinados por lei, contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira;

VII - os "habeas-corpus", em matéria criminal de sua competência ou quando o constrangimento provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição;

VIII - os mandados de segurança e os "habeas-data" contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais;

IX - os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar;

X - os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a execução de carta rogatória, após o "exequatur", e de sentença estrangeira, após a homologação, as causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção, e à naturalização;

XI - a disputa sobre direitos indígenas.

§ 1º - As causas em que a União for autora serão aforadas na seção judiciária onde tiver domicílio a outra parte.



§ 2º - As causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal.

§ 3º - Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela justiça estadual.

§ 4º - Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau.

§ 5º Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal.

Na organização da Justiça Federal, **cada Estado, bem como o Distrito Federal, constituirá uma seção judiciária** que terá por sede a respectiva Capital, bem como varas localizadas segundo o estabelecido em lei (CF, art. 110, "caput"). Nos Territórios Federais, a jurisdição e as atribuições cometidas aos juízes federais caberão aos juízes da justiça local, na forma da lei (art. 110, parágrafo único, CF).

HORA DE PRATICAR!



(TRF 1ª Região – 2015) Aos juízes federais compete processar e julgar os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves civis ou militares, estejam eles em solo, no ar ou no mar.

Comentários:

Os juízes federais têm competência para processar e julgar os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, **ressalvada a competência da Justiça Militar**. Questão errada.



JUSTIÇA DO TRABALHO

A Justiça do Trabalho é uma Justiça Especializada, cujas competências são determinadas pelo art. 114 da CF:

Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:

I - as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

II - as ações que envolvam exercício do direito de greve;

III - as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores;

IV - os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição;

V - os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado o disposto no art. 102, I, o;

VI - as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho;

VII - as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho;

VIII - a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a, e II, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir;

IX - outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei.

§ 1º - Frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros.

§ 2º Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente.

§ 3º Em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão do interesse público, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo, competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito.

Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as **ações oriundas das "relações de trabalho"**, o que é algo mais amplo do que apenas as **"relações de emprego"**. Nesse sentido, relações que envolvam autônomos e prestadores de serviços também são da competência da Justiça do Trabalho.

Sua competência, entretanto, **não alcança** o julgamento de **ações entre o Poder Público e servidores públicos com vínculo estatutário**. Essas ações são de competência da **Justiça Federal**.



A Justiça do Trabalho tem competência, ainda, para processar e julgar as **ações que envolvam o exercício do direito de greve** (art. 114, II, CF/88), sejam elas demandas individuais ou coletivas. No grupo das demandas coletivas, pode-se destacar os **dissídios coletivos** ajuizados pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) quando há **greve em atividade essencial**, com possibilidade de lesão do interesse público (art. 114, § 3º, CF/88).

INDO MAIS FUNDO!



Segundo o STF, a **Justiça Comum** (federal ou estadual) é competente para julgar a **abusividade do direito de greve** de **servidores públicos**, estatutários ou celetistas.¹

Além disso, cabe à Justiça do Trabalho a **resolução de conflito entre seus próprios órgãos**. Por exemplo, o conflito de competência entre dois juízes do Trabalho será processado e julgado pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT).

Já que mencionamos os órgãos da Justiça do Trabalho, trataremos, a seguir, de sua estrutura. Ela compõe-se de: i) **Tribunal Superior do Trabalho** (TST); ii) **Tribunais Regionais do Trabalho** (TRTs) e ; iii) **juízes do Trabalho**.

O **Tribunal Superior do Trabalho** tem competência determinada por lei, sendo composto de **27 (vinte e sete) Ministros**, escolhidos dentre brasileiros com mais de 35 (trinta e cinco) e menos de 70 (setenta) anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, **nomeados pelo Presidente da República** após aprovação pela **maioria absoluta do Senado Federal**, sendo:

- a) **1/5 (um quinto)** dentre **advogados** com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e **membros do Ministério Público do Trabalho** com mais de dez anos de efetivo exercício, observado o disposto no art. 94 da Carta Magna;
- b) **4/5 (quatro quintos)** dentre **juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho**, oriundos da magistratura da carreira, indicados pelo próprio Tribunal Superior do Trabalho. A Constituição não exige indicação em lista tríplice. Basta a indicação pelo TST.

A idade máxima de **70 anos** é uma **novidade** incluída na CF/88 pela **Emenda Constitucional nº 122**, de 17 de maio de 2022.

Funcionam junto ao Tribunal Superior do Trabalho (TST):

- a) a **Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho**, cabendo-lhe, dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção na carreira;
- b) o **Conselho Superior da Justiça do Trabalho**, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho de

¹ RE 846.854/SP. Rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes. 01.08.2017.



primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema, cujas decisões terão efeito vinculante.

Os **Tribunais Regionais do Trabalho** compõem-se de, **no mínimo, 7 (sete) juízes**, recrutados, quando possível, na respectiva região, e **nomeados pelo Presidente da República** dentre brasileiros com **mais de 30 (trinta) e menos de 70 (setenta) anos**, sendo:

- a) **1/5 (um quinto)** dentre **advogados** com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e **membros do Ministério Público do Trabalho** com mais de dez anos de efetivo exercício, observado o disposto no art. 94 da Carta Magna;
- b) **4/5 (quatro quintos)** mediante **promoção de juízes do trabalho** por antiguidade e merecimento, alternadamente.

A idade máxima de **70 anos** é uma **novidade** incluída na CF/88 pela **Emenda Constitucional nº 122**, de 17 de maio de 2022.

Cabe aos TRTs instalar **a justiça itinerante**, com a realização de audiências e demais funções de atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. Além disso, os Tribunais Regionais do Trabalho podem **funcionar descentralizadamente**, constituindo Câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo.

HORA DE PRATICAR!



(TST – 2023) Compete à Justiça do Trabalho julgar a abusividade de greve de servidores públicos celetistas da Administração pública direta, autarquias e fundações públicas, pois a competência prevista no Art. 114, incisos I e II, da Constituição da República de 1988 se define com base no regime de contratação;

Comentários:

Conforme tese fixada pelo STF no âmbito do RE 846.854/SP (Tema 544), a justiça comum, federal ou estadual, é competente para julgar a abusividade de greve de servidores públicos celetistas da Administração pública direta, autarquias e fundações públicas. Questão errada.



JUSTIÇA ELEITORAL

A Justiça Eleitoral é composta pelos seguintes órgãos: i) **Tribunal Superior Eleitoral (TSE)**; ii) **Tribunais Regionais Eleitorais (TRE's)**; iii) **Juizes Eleitorais** e; iv) **Juntas Eleitorais**.

O TSE é o órgão de cúpula da Justiça Eleitoral. É composto de **no mínimo sete membros**, escolhidos dentre magistrados e advogados, da seguinte forma:

a) mediante **eleição (voto secreto)**:

- 3 juizes dentre os Ministros do STF;
- 2 juizes dentre os Ministros do STJ;

b) por **nomeação do Presidente da República**, 2 (dois) juizes dentre 6 (seis) advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Supremo Tribunal Federal.

Seu **Presidente** e o **Vice-Presidente** são eleitos dentre os **Ministros do Supremo Tribunal Federal**, enquanto o **Corregedor Eleitoral** é eleito dentre os **Ministros do Superior Tribunal de Justiça**. Cada Ministro do TSE tem um substituto, oriundo da mesma classe que o titular (Ministro do STJ, do STF ou advogado).

Outro detalhe importante é que são **irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior Eleitoral**, salvo as que contrariem a Constituição e as denegatórias de *habeas-corpus* ou mandado de segurança (art. 120, § 3º, CF). Destaque-se que as decisões denegatórias de *habeas corpus* ou mandado de segurança emanadas do TSE são passíveis de recurso ordinário para o STF (art. 102, II, "a").

Cada Estado da federação possui um **Tribunal Regional Eleitoral (TRE)**, com seguinte composição:

a) mediante **eleição (voto secreto)**:

- 2 (dois) juizes dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça;
- 2 juizes dentre juizes de direito, escolhidos pelo Tribunal de Justiça;

b) 1 juiz do Tribunal Regional Federal com sede na capital do Estado ou no Distrito Federal, ou, não havendo, de juiz federal, **escolhido, em qualquer caso, pelo Tribunal Regional Federal** respectivo.

c) por **nomeação do Presidente**, 2 (dois) juizes dentre 6 (seis) advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça.

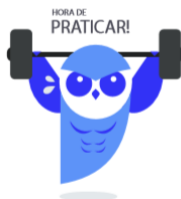
O **presidente e vice-presidente** do TRE são eleitos dentre os **desembargadores** (CF, art. 120, § 2º).

Das decisões dos TRE's somente caberá recurso quando (CF, art. 120, § 4º, I a V):

- Forem proferidas contra disposição expressa da Constituição ou de lei;
- Ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais;
- Versarem sobre inelegibilidade ou expedição de diplomas nas eleições federais ou estaduais;
- Anularem diplomas ou decretarem a perda de mandatos eletivos federais ou estaduais;



- Denegarem "habeas-corpus", mandado de segurança, "habeas-data" ou mandado de injunção.



(PGE-RR – 2023) Um quinto das vagas dos tribunais eleitorais deve ser preenchido por juízes egressos da advocacia e do Ministério Público, alternadamente.

Comentários:

Não se aplica a regra do quinto constitucional (art. 94, CF/88) para o TSE nem para os TREs. Questão errada.



JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO

A Justiça Militar tem como competência processar e julgar os crimes militares definidos em lei. É constituída por Superior Tribunal Militar (STM) e Tribunais e Juízes Militares. Compõem o STM 15 (quinze) Ministros vitalícios, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a indicação pelo Senado Federal, sendo:

- a) 3 (três) dentre oficiais-generais da Marinha, da ativa e do posto mais elevado da carreira;
- b) 4 (quatro) dentre oficiais-generais do Exército, da ativa e do posto mais elevado da carreira;
- c) 3 (três) dentre oficiais-generais da Aeronáutica, da ativa e do posto mais elevado da carreira, e;
- d) 5 (cinco) dentre civis, escolhidos pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de 35 (trinta e cinco) e menos de 70 (setenta) anos de idade, sendo:
 - 3 (três) dentre advogados de notório saber jurídico e conduta ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade profissional;
 - 2 (dois), por escolha paritária, dentre juízes auditores e membros do Ministério Público da Justiça Militar.

A idade máxima de 70 anos é uma novidade incluída na CF/88 pela Emenda Constitucional nº 122, de 17 de maio de 2022.

HORA DE PRATICAR!



(IPEM-PE – 2014) O Superior Tribunal Militar compor-se-á de onze Ministros vitalícios, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a indicação pelo Senado Federal, sendo quatro dentre oficiais-generais da Marinha, quatro dentre oficiais-generais do Exército, três dentre oficiais-generais da Aeronáutica, todos da ativa e do posto mais elevado da carreira.

Comentários:

O STM é composto de 15 Ministros vitalícios, nomeados pelo Presidente da República, após aprovação pelo Senado Federal. Destes, 3 são oficiais-generais da Marinha, 4 são oficiais-generais do Exército, 3 são oficiais-generais da Aeronáutica e 5 são civis. Questão errada.



TRIBUNAIS E JUÍZES DOS ESTADOS

Segundo o art. 125, CF/88, compete aos **Estados** a **organização de sua Justiça**, observados os princípios estabelecidos na Constituição Federal.

A **competência dos Tribunais de Justiça** será definida na **Constituição do Estado**, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. Ressalte-se que a competência da Justiça Estadual **é residual**: compreende tudo aquilo que não é de atribuição da Justiça Federal, do Trabalho ou Eleitoral.

Cabe aos Estados a instituição de **representação de inconstitucionalidade** de leis ou atos normativos estaduais ou municipais **em face da Constituição Estadual**, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão.

A lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a **Justiça Militar estadual**, constituída, em primeiro grau, pelos juízes de direito e pelos Conselhos de Justiça e, em segundo grau, pelo próprio Tribunal de Justiça, ou por Tribunal de Justiça Militar nos Estados em que o efetivo militar seja superior a 20.000 (vinte mil) integrantes.

Compete à **Justiça Militar estadual** **processar e julgar os militares dos Estados**, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.

Entretanto, compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares.

O **Tribunal de Justiça** **poderá funcionar descentralizadamente**, constituindo Câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. Além disso, **instalará a justiça itinerante**, com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários.

Para **dirimir conflitos fundiários**, o Tribunal de Justiça proporá a **criação de varas especializadas**, com competência exclusiva para questões agrárias. Sempre que necessário à eficiente prestação jurisdicional, o juiz far-se-á presente no local do litígio.

HORA DE PRATICAR!



(TJ-SC – 2015) O Tribunal de Justiça sempre funcionará de forma centralizada, sendo vedado o aumento da despesa pública com a criação de órgãos colegiados fora da capital do Estado.

Comentários:

O Tribunal de Justiça poderá funcionar descentralizadamente. Questão errada.



PRECATÓRIOS

Conceito

Os precatórios são **requisições de pagamento** feitas pelo Poder Judiciário, imputando dívidas às Fazendas Públicas federal, estaduais, distrital e municipais. Os precatórios são, portanto, **títulos judiciais** que comprovam uma dívida que o Poder Público tem com um particular.

Suponha, por exemplo, que uma pessoa acione judicialmente a União alegando ter sofrido dano material e moral decorrente de conduta de agente público. Nesse processo judicial, é reconhecido, mediante decisão definitiva (transitada em julgado), o direito a que essa pessoa receba uma indenização. É, em seguida, expedido um **precatório**, assim chamado o título judicial que comprova a dívida da Fazenda Pública.

Pagamento dos precatórios

O pagamento dos precatórios deve ser feito observando-se a **ordem cronológica** em que eles são apresentados. Há que se respeitar, portanto, uma "fila" no pagamento dos precatórios; aqueles precatórios que foram apresentados há mais tempo serão pagos antes.

Os precatórios deverão ser pagos **à conta dos créditos respectivos**, ou seja, eles devem ser pagos pelo seu valor de face (pagamento à vista). Não se admite que o Poder Público faça o pagamento dos precatórios de maneira parcelada.

Os entes federativos **deverão incluir**, no seu orçamento, os **valores para pagamento de precatórios**. Ao incluir esses valores em seu orçamento, **fica proibido** aos entes federativos a **designação de casos ou de pessoas** nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

Em outras palavras, a dotação orçamentária para o pagamento dos precatórios **deve ser genérica**, não devendo discriminar casos ou pessoas específicas. Não pode, por exemplo, o orçamento de um ente federativo prever que há uma dotação de R\$ 500.000,00 para o pagamento de precatório a Alberto. A previsão deve ser genérica, considerando-se o valor total dos precatórios a serem pagos.

O ente federativo irá, então, incluir no seu orçamento um valor destinado para o pagamento de todos os **precatórios apresentados até 2 de abril**. Esses precatórios **serão pagos no exercício seguinte**. Esse é o prazo constitucional que o ente federativo tem para pagar o precatório.

Conforme a Súmula Vinculante nº 17, **não há incidência de juros de mora** entre a apresentação do precatório (até 1º de julho) e o efetivo pagamento, a ser realizado até o final do exercício seguinte. Esse período é conhecido como "período de graça". Por outro lado, na hipótese de inadimplemento do ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de graça.

Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, **independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária**, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, **haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento**, do índice da taxa referencial do **Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)**, acumulado mensalmente.



Cabe destacar que o Presidente do Tribunal que, por ato comissivo ou omissivo, **retardar ou tentar frustrar a liquidação regular de precatórios** incorrerá em **crime de responsabilidade** e responderá, também, perante o Conselho Nacional de Justiça (art. 100, § 7º, CF/88)

Precatórios de natureza alimentícia

A CF/88 estabelece que os **precatórios de natureza alimentícia** serão **pagos com preferência** sobre os demais débitos da Fazenda Pública. É como se eles “furassem a fila”, justamente em virtude de sua especial relevância.

Os precatórios de natureza alimentícia ficam, portanto, isentos da observância da ordem cronológica dos precatórios decorrentes de condenações de outra natureza.¹ Assim, farão parte de uma **ordem própria de pagamento**.

Requisições de pequeno valor (RPV)

As requisições de pequeno valor (RPV) **assemelham-se** aos precatórios. No entanto, como o próprio nome já indica, consistem em **débitos de pequena monta** da Fazenda Pública.

As requisições de pequeno valor (RPV) **não irão observar a ordem cronológica dos precatórios**, sendo satisfeitas de forma simplificada, mais célere.

A CF/88 abre a possibilidade para que **lei de cada entidade de direito público** defina o que se considera como **“pequeno valor”**. Cada ente federativo tem competência, portanto, para definir o valor máximo para que um crédito seja considerado uma requisição de pequeno valor (RPV). O limite mínimo será o valor do maior benefício do RGPS (Regime Geral de Previdência Social).

Mas o que acontece se o ente federativo **não editar lei** definindo o que considera uma requisição de pequeno valor (RPV)?

Nesse caso, deve-se observar a regra de transição prevista no art. 87, ADCT, que prevê que, diante da inércia legislativa, **serão consideradas requisições de pequeno valor (RPV)**:

- ❑ No âmbito da **União**, são consideradas requisições de pequeno valor (RPV) os débitos e obrigações de **valor inferior a 60 salários mínimos** (art. 17, § 1º, da Lei nº 10.259/2001);
- ❑ No âmbito dos **Estados e do Distrito Federal**, valor inferior a **40 salários mínimos**;
- ❑ No âmbito dos **Municípios**, valor inferior a **30 salários mínimos**.

“Superpreferência” de precatórios

Os precatórios de natureza alimentícia gozam de **preferência** frente aos demais precatórios. Dentre eles, há alguns que usufruem do que a doutrina chama de **“superpreferência”**.

A sistemática da “superpreferência” aplica-se aos precatórios do art. 100, § 2º, CF/88:

§ 2º Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3º deste artigo,

¹ Súmula STF nº 655: A exceção prevista no art. 100, caput, da Constituição, em favor dos créditos de natureza alimentícia, não dispensa a expedição de precatório, limitando-se a isentá-los da observância da ordem cronológica dos precatórios decorrentes de condenações de outra natureza.



admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório.

Esses precatórios serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para fins de definição de requisição de pequeno valor (RPV). O valor restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório, sem que se observe a "superpreferência". Para isso, admite-se o fracionamento do valor total do precatório.

A sistemática da "superpreferência" foi considerada constitucional pelo STF, na medida em que, ao dar tratamento mais favorável a idosos, portadores de doença grave e pessoas com deficiência, busca promover a dignidade da pessoa humana.²

Vamos observar o art. 107-A, § 8º, do ADCT, que traz a ordem geral de preferência para pagamento dos precatórios:

I - obrigações definidas em lei como de pequeno valor, previstas no § 3º do art. 100 da Constituição Federal;

II - precatórios de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham no mínimo 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, até o valor equivalente ao triplo do montante fixado em lei como obrigação de pequeno valor;

III - demais precatórios de natureza alimentícia até o valor equivalente ao triplo do montante fixado em lei como obrigação de pequeno valor;

IV - demais precatórios de natureza alimentícia além do valor previsto no inciso III deste parágrafo;

V - demais precatórios.

Possibilidade de compensação de precatório com débitos tributários

A EC nº 113, por meio do § 11 do art. 100 (inciso I), voltou a prever a possibilidade de quitação de débitos por precatórios, desde que a dívida e o precatório sejam do mesmo ente federativo.

Trata-se de uma possibilidade, e não mais uma compensação forçada, como previa a redação anterior do § 9º do art. 100. Ademais, o procedimento de compensação deve estar estabelecido em lei do ente federativo, sendo possível de ocorrer não apenas na União, mas também nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios.

Utilização dos precatórios para aquisição de imóveis públicos

Segundo o art. 100, § 11, CF/88, "é facultada ao credor, conforme estabelecido em lei do ente federativo devedor, com auto aplicabilidade para a União, a oferta de créditos líquidos e certos que originalmente lhe são próprios ou adquiridos de terceiros reconhecidos pelo ente federativo

² ADI 4357, Rel. Min. Ayres Britto. 14.03.2013



ou por decisão judicial transitada em julgado para: [...] II - compra de imóveis públicos de propriedade do mesmo ente disponibilizados para venda".

Além da compra de imóveis, o § 11 do art. 100 também possibilita o (i) pagamento de outorga de delegações de serviços públicos e demais espécies de concessão negocial promovidas pelo mesmo ente, (ii) a aquisição, inclusive minoritária, de participação societária, disponibilizada para venda, do respectivo ente federativo e (iii) a compra de direitos, disponibilizados para cessão, do respectivo ente federativo, inclusive, no caso da União, da antecipação de valores a serem recebidos a título do excedente em óleo em contratos de partilha de petróleo. Tudo isso pode ser "pago" por meio de precatórios expedidos contra o respectivo ente federativo.

Além da aquisição de imóveis públicos, a Emenda nº 113/2021 também possibilitou a utilização de valores de precatórios para amortizar dívidas vencidas ou vincendas (a vencer).

Cessão de precatórios a terceiros

A EC nº 62/2009 estabeleceu a possibilidade de que o credor de precatório ceda seus créditos, total ou parcialmente, a terceiros, não havendo necessidade de concordância do devedor (a Fazenda Pública).

Suponha, por exemplo, que João tenha precatório de R\$ 10.000.000,00. Ele poderá, independentemente de concordância da Fazenda Pública, ceder esses créditos a Alberto. Claro, meus amigos, que isso daí não vai sair "de graça".

Quando ocorre a cessão de precatório, o terceiro beneficiado não fará jus às preferências do art. 100, §§ 2º e 3º, ou seja, o cessionário (aquele que recebeu o precatório) não terá direito à sistemática da "superpreferência" de precatórios e ao privilégio para pagamento de RPVs.

A cessão de precatórios somente produzirá efeitos após comunicação, por meio de petição protocolizada, ao tribunal de origem e à entidade devedora (art. 100, § 14, CF/88). Vale lembrar que a cessão de precatórios daqueles que possuem dívidas com o ente federativo somente ocorrerá após o procedimento previsto no § 9º do art. 100:

§ 9º Sem que haja interrupção no pagamento do precatório e mediante comunicação da Fazenda Pública ao Tribunal, o valor correspondente aos eventuais débitos inscritos em dívida ativa contra o credor do requisitório e seus substituídos deverá ser depositado à conta do juízo responsável pela ação de cobrança, que decidirá pelo seu destino definitivo.

Regime especial para pagamento de precatórios

A EC nº 62/2009 previu a possibilidade de lei complementar estabelecer regime especial para pagamento de precatórios de Estados, Distrito Federal e Municípios, dispondo sobre vinculações à receita corrente líquida e forma e prazo de liquidação.

Art. 100 (...)

§ 15. Sem prejuízo do disposto neste artigo, lei complementar a esta Constituição Federal poderá estabelecer regime especial para pagamento de crédito de precatórios de Estados, Distrito Federal e Municípios, dispondo sobre vinculações à receita corrente líquida e forma e prazo de liquidação.



Enquanto essa lei complementar não fosse promulgada, deveria ser aplicado regime especial previsto no art. 97, do ADCT, o qual sofreu inúmeras críticas da doutrina por se configurar, na prática, um verdadeiro calote, postergando o pagamento de dívidas por parcelamentos de até 15 anos.

O STF declarou a **inconstitucionalidade do regime especial de precatórios** criado pelo art. 97, ADCT e do art. 100, § 15, CF/88. Entretanto, **modulou os efeitos de sua decisão**, permitindo que o regime especial de precatórios **perdurasse por 5 exercícios financeiros a contar de 01.01.2016**.

Acordo com deságio

Outra norma trazida pela EC nº 114/2021 é a que consta no § 3º do art. 107-A do ADCT. Veja o dispositivo:

§ 3º É facultado ao credor de precatório que não tenha sido pago em razão do disposto neste artigo, além das hipóteses previstas no § 11 do art. 100 da Constituição Federal e sem prejuízo dos procedimentos previstos nos §§ 9º e 21 do referido artigo, optar pelo recebimento, mediante acordos diretos perante Juízos Auxiliares de Conciliação de Pagamento de Condenações Judiciais contra a Fazenda Pública Federal, em parcela única, até o final do exercício seguinte, com renúncia de 40% (quarenta por cento) do valor desse crédito.

Significa o seguinte: aquele que possui um precatório a receber da União, mas que ainda não foi contemplado com o efetivo pagamento, pode optar por fazer um acordo direto com os Juízos Auxiliares de Conciliação de Pagamento de Condenações Judiciais contra a Fazenda Pública Federal para receber seu crédito antecipadamente. Entretanto, o interessado **renunciará 40% (quarenta por cento) do seu crédito**. Na prática, ele receberá apenas 60% do valor do precatório a que tinha direito, portanto.

O regime de precatórios aplica-se às entidades da Administração indireta?

As entidades da Administração indireta são as autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas. Dentre essas entidades, estão **fora do conceito de Fazenda Pública** as **empresas públicas** e as **sociedades de economia mista**, ambas normalmente chamadas de “empresas estatais”. Em tese, portanto, a elas não se aplicaria o regime de precatórios.

A solução não é, todavia, tão simples como parece.

As empresas públicas e sociedades de economia mista podem ser de **2 (dois) tipos** diferentes: **exploradoras de atividades econômicas** ou **prestadoras de serviços públicos**. No primeiro grupo, estão as “empresas estatais” que executam atividades em regime de concorrência, que têm como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas. No segundo grupo, porém, estão aquelas que prestam serviço público típico do Estado, em regime não concorrencial.

O STF, ao fazer tal distinção, deixou claro que o regime de precatórios deverá ser aplicado a esse segundo grupo. Nas palavras da Corte, “**é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial**”.³

³ ADPF 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Julgamento: 23.03.2017



HORA DE PRATICAR!



(TJ-MS – 2023) O Município Gama redefiniu em norma municipal o valor limite da Requisição de Pequeno Valor (RPV), visando à adequação de suas respectivas capacidades financeiras e especificidades orçamentárias. Diante do exposto e de acordo com a jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal, é correto afirmar que a norma é inconstitucional, pois os entes federados não gozam de autonomia para estabelecer o montante correspondente às obrigações de pequeno valor e não podem afastar a aplicação do sistema de precatórios, tendo como parâmetro as suas disponibilidades financeiras.

Comentários:

Nos termos do § 4º do art. 100 da CF/88, e à luz da jurisprudência do STF, os entes federados gozam de autonomia para estabelecer o montante correspondente às obrigações de pequeno valor e, dessa forma, afastar a aplicação do sistema de precatórios, tendo como parâmetro as suas disponibilidades financeiras. Questão errada.



QUESTÕES COMENTADAS

Poder Judiciário – Disposições Gerais

1. (FCC/ TRF 3ª Região - 2019) Rodolfo é juiz estadual, não tendo nunca retido, injustificadamente, autos em seu poder além do prazo legal, devolvendo-os sempre ao cartório com o devido despacho ou decisão. Exerce a sua função na mesma entrância para a qual foi promovido por antiguidade há dois anos, já tendo figurado por cinco vezes alternadas em lista de merecimento para promoção de entrância para entrância, integrando, atualmente, a primeira quinta parte da lista de antiguidade. Em conformidade com a Constituição Federal de 1988 e considerando apenas os dados fornecidos, Rodolfo

- a) não pode ser promovido por merecimento, pois tal promoção pressupõe o tempo mínimo de três anos de exercício na respectiva entrância.
- b) não pode ser promovido por merecimento, pois para tanto é obrigatória a promoção do juiz que figure por três vezes consecutivas em lista de merecimento.
- c) deve ser promovido por merecimento, respeitadas as normas incidentes na espécie.
- d) deve ser promovido por merecimento, sendo que o tribunal somente poderá recusar tal promoção pelo voto fundamentado de dois quintos de seus membros, conforme procedimento próprio, e assegurada ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação.
- e) não pode ser promovido por merecimento, pois tal promoção pressupõe o tempo mínimo de cinco anos de exercício na respectiva entrância e integrar o juiz a primeira terça parte da lista de antiguidade.

Comentários:

O art. 92, II, da Carta Magna, prevê que o Estatuto da Magistratura deverá prever a promoção de entrância para entrância, alternadamente, por antiguidade e merecimento, do juiz, observadas as seguintes normas:

- a) é obrigatória a promoção do juiz que figure por **três vezes consecutivas** ou cinco alternadas em lista de merecimento;
- b) a promoção por merecimento pressupõe **dois anos de exercício na respectiva entrância e integrar o juiz a primeira quinta parte da lista de antiguidade desta**, salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago;
- c) aferição do merecimento conforme o desempenho e pelos critérios objetivos de produtividade e presteza no exercício da jurisdição e pela frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento (...)

Note que Rodolfo deverá ser promovido por merecimento, uma vez que se encaixa em todos os requisitos previstos pela Constituição.

O gabarito é a letra C.

2. (FCC / TJ-MA – 2019) Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observado, dentre outros, o seguinte princípio:



- a) as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão sigilosa, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros.
- b) os servidores receberão delegação para a prática de atos de administração, atos de mero expediente e decisões interlocutórias.
- c) a distribuição de processos será imediata tão somente no primeiro grau de jurisdição.
- d) nos tribunais com número superior a 25 julgadores, poderá ser constituído órgão especial, com o mínimo de 11 e o máximo de 25 membros, para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do tribunal pleno, provendo-se metade das vagas por antiguidade e a outra metade por eleição pelo tribunal pleno.
- e) previsão de cursos oficiais de preparação, aperfeiçoamento e promoção de magistrados, constituindo etapa facultativa do processo de vitaliciamento a participação em curso oficial ou reconhecido por escola nacional de formação e aperfeiçoamento de magistrados.

Comentários:

Letra A: errada. As decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão **pública**, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros (art. 93, X, CF).

Letra B: errada. Os servidores receberão delegação para a prática de **atos de administração e atos de mero expediente sem caráter decisório** (art. 93, XIV, CF).

Letra C: errada. A distribuição de processos será imediata, **em todos os graus de jurisdição** (art. 93, XV, CF).

Letra D: correta. É o que determina o art. 93, XI, da Carta Magna, que trata dos **órgãos especiais**.

Letra E: errada. O Estatuto da Magistratura deverá prever de cursos oficiais de preparação, aperfeiçoamento e promoção de magistrados, constituindo etapa **obrigatória** do processo de vitaliciamento a participação em curso oficial ou reconhecido por escola nacional de formação e aperfeiçoamento de magistrados (art. 93, IV, CF).

O gabarito é a letra D.

3. (FCC / TRT 2ª Região – 2018) Suponha que o Presidente do Supremo Tribunal Federal encaminhou ao Congresso Nacional projeto de lei complementar dispondo sobre o Estatuto da Magistratura, no qual se prevê autorização para que a lei destine aos juízes, a título de vantagem financeira devida em razão do exercício da função jurisdicional, o valor de 1% das custas judiciais recolhidas pelas partes no processo, sendo devido o respectivo pagamento quando do término de cada processo. O projeto ainda atribui ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) a competência para autorizar que juízes em atividade se candidatem a cargos políticos eletivos. Além disso, consta da proposta a vedação do exercício da advocacia no juízo ou tribunal do qual os juízes tenham se afastado, antes de decorridos três anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Nessa situação, o referido projeto de lei complementar mostra-se:

- a) incompatível com a Constituição Federal, apenas porque não poderia ter sido encaminhado pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal e por ser vedada a concessão da vantagem financeira que se pretende instituir em favor dos juízes.



- b) incompatível com a Constituição Federal, apenas porque é vedada a concessão da vantagem financeira que se pretende instituir em favor dos juízes e por ser permitido o exercício da advocacia nas condições em que o projeto pretende impedir.
- c) incompatível com a Constituição Federal, apenas porque é livre aos juízes, independentemente de autorização do CNJ, o exercício de mandato político junto ao Poder Legislativo, embora lhes seja vedado exercer cargos políticos junto ao Poder Executivo.
- d) incompatível com a Constituição Federal, apenas porque é vedada a concessão da vantagem financeira que se pretende instituir em favor dos juízes e por ser-lhes vedado o exercício de atividade político-partidária.
- e) compatível com a Constituição Federal em todos os seus aspectos.

Comentários:

Essa questão versa sobre as vedações aos magistrados, que funcionam como garantias de imparcialidade. Na situação apresentada, foram implementadas 3 (três) medidas legislativas:

- 1) Os juízes receberão 1% das custas judiciais recolhidas pelas partes no processo.
- 2) Os juízes poderão, mediante autorização do CNJ, se candidatar a cargos públicos eletivos.
- 3) Os juízes não poderão exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual tenham se afastado, antes de decorridos 3 anos de afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração.

A **medida (1) é constitucional**, pois aos juízes é vedado receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo (art. 95, parágrafo único, II, CF/88).

A **medida (2) é constitucional**, pois aos juízes é vedado dedicar-se à atividade político-partidária (art. 95, parágrafo único, III, CF/88).

A **medida (3) é constitucional**, pois aos juízes é vedado exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos três anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração (art. 95, parágrafo único, V, CF/88).

Por tudo o que comentamos, o gabarito é a letra D.

4. (FCC / TRE-SP – 2017) Considere as seguintes situações:

- I. Ato de colocação de magistrado em disponibilidade, por interesse público, mediante decisão tomada por dois terços dos membros do respectivo tribunal, após lhe ter sido assegurada ampla defesa.
- II. Constituição, em tribunal com sessenta julgadores, de órgão especial para exercício de atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do tribunal pleno, provida metade das vagas por antiguidade e, a outra metade, por eleição pelo tribunal pleno.
- III. Criação, no âmbito do Estado, de justiça de paz remunerada, composta de cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e secreto, com mandato de quatro anos e competência para, na forma da lei, celebrar casamentos, verificar, de ofício ou em face de impugnação apresentada, o processo de habilitação e exercer atribuições conciliatórias, sem caráter jurisdicional, além de outras previstas na legislação.



IV. Destinação de um quinto das vagas de Tribunal estadual a membros do Ministério Público, com mais de dez anos de carreira, e a advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista tríplice pelos órgãos de representação das respectivas classes, para nomeação pelo chefe do Poder Executivo respectivo.

São compatíveis com a Constituição Federal APENAS as situações referidas em

- a) I e II.
- b) III e IV.
- c) II e IV.
- d) I, II e III.
- e) I, III e IV.

Comentários:

A **primeira assertiva** está correta. A Carta Magna determina, em seu art. 93, VIII, que o ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria do magistrado, por interesse público, fundar-se-á em decisão por **voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça**, assegurada ampla defesa. Como a decisão foi tomada por mais do que a maioria absoluta dos membros do tribunal (dois terços), o ato de colocação do magistrado em disponibilidade é compatível com a Constituição Federal.

A **segunda assertiva** está correta. A Constituição prevê (art. 93, XI, CF) que, nos tribunais **com número superior a vinte e cinco julgadores**, poderá ser constituído órgão especial, com o mínimo de onze e o máximo de vinte e cinco membros, para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do tribunal pleno, provendo-se **metade das vagas por antiguidade e a outra metade por eleição pelo tribunal pleno**.

A **terceira assertiva** está correta. A Carta Magna prevê, em seu art. 98, II, que a União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão **justiça de paz**, remunerada, composta de cidadãos eleitos pelo **voto direto, universal e secreto**, com **mandato de quatro anos** e competência para, na forma da lei, celebrar casamentos, verificar, de ofício ou em face de impugnação apresentada, o processo de habilitação e exercer atribuições conciliatórias, sem caráter jurisdicional, além de outras previstas na legislação.

A **quarta assertiva** está errada. A indicação, tanto dos membros do Ministério Público quanto dos advogados, dar-se-á em **lista sêxtupla**, e não em lista tríplice. Vejamos o que determina o art. 94 da CF/88, que trata do quinto constitucional:

Art. 94. Um quinto dos lugares dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais dos Estados, e do Distrito Federal e Territórios será composto de membros, do Ministério Público, com mais de dez anos de carreira, e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes.

O gabarito é a letra D.



5. (FCC / TRE-SP – 2017) A respeito de magistrados e membros do Ministério Público, à luz da Constituição da República, considere:

I. É vedado a magistrados receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais, diferentemente do que ocorre em relação a membros do Ministério Público, para os quais se admitem exceções previstas em lei.

II. É assegurada, tanto a magistrados quanto a membros do Ministério Público, inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, hipótese em que a remoção poderá ser determinada, desde que mediante decisão do órgão colegiado competente, pelo voto de dois terços de seus membros.

III. É vedado, tanto a magistrados quanto a membros do Ministério Público, exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastaram, antes de decorridos três anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração.

IV. Juízes estaduais e membros do Ministério Público dos Estados serão julgados perante os Tribunais de Justiça, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral.

Está correto o que consta APENAS em

- a) I e IV.
- b) I e II.
- c) III e IV.
- d) I, II e III.
- e) II, III e IV.

Comentários:

A **primeira assertiva** está errada. Trata-se de **vedação comum** a magistrados e a membros do Ministério Público (art. 94, parágrafo único, II, c/c art. 128, § 5º, II, “a”, CF). Os membros do Ministério Público e os magistrados **não poderão receber**, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais.

A **segunda assertiva** está errada. De fato, a inamovibilidade dos magistrados pode ser excepcionada por interesse público, por voto da **maioria absoluta** do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada ampla defesa (art. 93, VIII, c/c art. 95, II, CF). Da mesma forma, a inamovibilidade dos membros do Ministério Público pode ser excepcionada por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da **maioria absoluta** de seus membros, assegurada ampla defesa (art. 128, § 5º, I, “b”, CF).

A **terceira assertiva** está correta. É o que determina o art. 95, parágrafo único, V e o art. 128, § 6º, da Constituição. Os magistrados e os membros do Ministério Público **não poderão** exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastaram, **antes de decorridos 3 (três) anos do afastamento** do cargo por aposentadoria ou exoneração. Trata-se da chamada **“quarentena de saída”**.

A **quarta assertiva** está correta. Segundo o art. 96, III, CF/88, **cabe aos Tribunais de Justiça** julgar os juízes estaduais e do Distrito Federal e Territórios, bem como os membros do Ministério Público, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral.



O gabarito é a letra C.

6. (FCC / TRT 11ª Região – 2017) Augusto exerce o cargo de juiz substituto há mais de cinco anos na mesma entrância e, em razão de cumprir os requisitos necessários, teve seu nome mencionado em lista de merecimento para a ocorrência de sua promoção para outra entrância por três vezes consecutivas. A promoção por merecimento de Augusto

- a) apenas poderá ocorrer se tiver mais de dez anos de exercício da magistratura, salvo se não houver, com tais requisitos, quem aceite o lugar vago.
- b) poderá ser recusada pelo voto fundamentado de dois terços dos membros do Senado Federal.
- c) é facultativa, desde que integre a primeira quinta parte da lista de antiguidade, salvo se não houver, com tais requisitos, quem aceite o lugar vago.
- d) somente poderá ocorrer quando figurar por cinco vezes consecutivas na lista de merecimento.
- e) é obrigatória, desde que integre a primeira quinta parte da lista de antiguidade, salvo se não houver, com tais requisitos, quem aceite o lugar vago.

Comentários:

A Constituição Federal prevê, em seu art. 93, II, alguns requisitos para a promoção de juízes. Segundo a Carta Magna, a **promoção na carreira** da magistratura será **de entrância para entrância**, alternadamente, por **antiguidade e merecimento**, atendidas algumas regras, de que trataremos a seguir.

Letra A: errada. A Carta Magna não exige dez anos de exercício da magistratura para que ocorra a promoção por merecimento. Exige apenas **2 (dois) anos de exercício** na respectiva entrância e integrar, o juiz, o primeiro quinto da lista de antiguidade desta, salvo se não houver, com tais requisitos, quem aceite o lugar vago.

Letra B: errada. O Senado Federal não participa do processo de promoção dos juízes.

Letra C: errada. Nesse caso, a promoção é obrigatória (art. 93, II, “a”, CF).

Letra D: errada. A Carta Magna permite a promoção mesmo que o juiz não cumpra esse requisito. A promoção obrigatória está prevista para o juiz que figurar por **3 (três) vezes consecutivas** ou 5 (cinco) alternadas em **lista de merecimento**.

Letra E: correta. Augusto já figurou por **3 vezes consecutivas** em lista de merecimento e, em razão disso, **será obrigatória a sua promoção**. A promoção por merecimento pressupõe dois anos de exercício na respectiva entrância e **integrar o juiz a primeira quinta parte da lista de antiguidade desta**, salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago.

O gabarito é a letra E.

Conselho Nacional de Justiça

7. FCC - TJ Aux (TJ SC)/TJ SC/2021



Quanto ao Conselho Nacional de Justiça e aos Tribunais e Juízes Eleitorais,

- a) não são órgãos do Poder Judiciário, sendo que as ações contra o Conselho Nacional de Justiça poderão ser processadas e julgadas originariamente pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o caso.
- b) apenas os Tribunais Eleitorais são órgãos do Poder Judiciário, enquadrando-se o Conselho Nacional de Justiça dentre as funções essenciais à Justiça.
- c) não são órgãos do Poder Judiciário, sendo que as ações contra o Conselho Nacional de Justiça serão julgadas originariamente pelo Supremo Tribunal Federal.
- d) apenas o Conselho Nacional de Justiça e os Tribunais Eleitorais são órgãos do Poder Judiciário, sendo que as ações contra o Conselho Nacional de Justiça serão processadas e julgadas originariamente pelo Superior Tribunal de Justiça.
- e) são órgãos do Poder Judiciário, sendo que as ações contra o Conselho Nacional de Justiça serão processadas e julgadas originariamente pelo Supremo Tribunal Federal

Comentários

A **alternativa E** está correta e é o gabarito da questão. O **Conselho Nacional de Justiça** é órgão de **controle interno** que integra o **Poder Judiciário**, introduzido pela Emenda Constitucional 45/2004 (art. 92, I-A, CF/1988), assim como os tribunais e juízes eleitorais (art. 92, VII, CF/1988):

CF/88: Art. 92. **São órgãos do Poder Judiciário:**

I - o Supremo Tribunal Federal;

I-A o Conselho Nacional de Justiça;

II - o Superior Tribunal de Justiça;

II-A - o Tribunal Superior do Trabalho;

III - os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais;

IV - os Tribunais e Juízes do Trabalho;

V - os Tribunais e Juízes Eleitorais;

VI - os Tribunais e Juízes Militares;

VII - os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios.



Suas decisões estão sujeitas ao controle jurisdicional do Supremo Tribunal Federal, órgão ao qual se subordina, nos termos do art. 102, I, "r", da Constituição **e a jurisprudência do Supremo**. Compete ao Supremo processar e julgar não só os mandados de segurança impetrados contra decisões do CNJ, mas outras **ações ordinárias ligadas à sua atividade finalística**:

"3. O art. 102, I, r, CF estabelece a competência do STF para julgar originariamente "as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público". A Constituição não discriminou as espécies de ação que seriam da alçada desta Corte, do que se extrai que procurou fixar uma atribuição mais ampla para a análise de tais demandas. Essa leitura é corroborada pelo fato de que, quando pretendeu restringir a competência do Tribunal apenas às ações mandamentais, o constituinte o fez de forma expressa (art. 102, I, d, i e q, CF). 5. Assim sendo, conforme bem pontuou o Min. Luiz Fux em seu voto-vista na Reclamação nº 15.564 AgR, **a competência desta Corte para o exame de ações ordinárias se justifica sempre que questionados atos do CNJ** "de cunho finalístico, concernentes aos objetivos precípuos de sua criação, a fim de que a posição e proteção institucionais conferidas ao Conselho não sejam indevidamente desfiguradas" (AO 2.424 DF, rel. Min. Marco Aurélio, julg. 30/11/2020)

CF/88: Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I - processar e julgar, originariamente: r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público;

A **alternativa A** está incorreta. **Tanto o CNJ quanto os tribunais e juízes eleitorais** são órgãos do Poder Judiciários, e compete somente ao STF processar e julgar as ações contra o CNJ.

A **alternativa B** está incorreta. Tanto os Tribunais quanto os Juízes eleitorais e o CNJ **são órgãos do Poder Judiciário**.

A **alternativa C** está incorreta. **Ambos** são órgãos do Poder Judiciário.

A **alternativa D** está incorreta. Os tribunais e juízes eleitorais **são órgãos do Poder Judiciário**, bem como as ações contra o CNJ serão processadas e julgadas pelo **STF**.

8. (FCC / TJ-MA – 2019) Acerca do que estabelece a Constituição Federal relativamente ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ),

- a) compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, as ações contra o CNJ.
- b) o CNJ será presidido pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal e, nas suas ausências e impedimentos, pelo Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal.
- c) compete ao CNJ o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros.
- d) compete privativamente ao Congresso Nacional processar e julgar os membros do CNJ nos crimes de responsabilidade.
- e) o CNJ compõe-se de onze Ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada.



Comentários:

Letra A: errada. Trata-se de competência originária do **Supremo Tribunal Federal** (art. 102, I, “r”, CF).

Letra B: correta. É o que prevê o art. 103-B, § 1º, da CF/88.

Letra C: errada. Trata-se de competência do **Conselho Nacional do Ministério Público** (CNMP), não do CNJ (art. 130-A, § 2º, CF).

Letra D: errada. Compete privativamente ao **Senado Federal** processar e julgar os membros do CNJ nos crimes de responsabilidade (art. 52, II, CF).

Letra E: errada. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de **15 (quinze) membros** com mandato de 2 (dois) anos, admitida 1 (uma) recondução (art. 103-B, CF).

O gabarito é a letra B.

9. (FCC / TRT 11ª Região – 2017) Considere os seguintes membros do Supremo Tribunal Federal:

I. Mauro é Ministro.

II. Verônica é Presidente.

III. Lúcio é Vice-Presidente.

O Conselho Nacional de Justiça será composto por

a) Verônica, sendo presidente um Ministro do Superior Tribunal de Justiça nomeado pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Congresso Nacional.

b) Verônica, que o presidirá, e nas suas ausências e impedimentos, o Conselho será presidido por Lúcio.

c) Mauro, Verônica e Lúcio, sendo seu presidente aquele que for nomeado pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Congresso Nacional.

d) Mauro e Verônica, sendo que esta o presidirá, e nas ausências e impedimentos, o Conselho será presidido por Lúcio.

e) Mauro, que o presidirá, e nas suas ausências e impedimentos, o Conselho será presidido por um Ministro do Superior Tribunal de Justiça nomeado pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal.

Comentários:

Dentre os 15 (quinze) membros do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), **apenas 01 (um) é membro do Supremo Tribunal Federal (STF)**: o seu Presidente.

Cabe ao Presidente do STF presidir o CNJ. Nas suas ausências e impedimentos, exercerá a presidência do CNJ o Vice-Presidente do STF (art. 103-B, § 1º, CF). Observe que o Vice-Presidente do STF não integra o CNJ.

O gabarito é a letra B.



Supremo Tribunal Federal

10. FCC - AJ TRT4/TRT 4/Judiciária/"Sem Especialidade"/2022

Diante do que dispõe a Constituição Federal sobre os direitos e garantias fundamentais e da jurisprudência pertinente do Supremo Tribunal Federal,

- a) é ilícita a prisão civil por dívida, exceto nos casos de devedor de obrigação alimentícia e do depositário infiel.
- b) é nulo o processo administrativo disciplinar contra servidor público que, embora tenha dele participado, não foi assistido por advogado, por ofensa à garantia da ampla defesa, com meios e recursos a ela inerentes.
- c) nas empresas com mais de cem empregados, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores.
- d) ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas.
- e) nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em crimes hediondos, na forma da lei.

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. A CF/88 (art. 5º, LXVII) **veda a prisão civil** proveniente de dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel.

CF/88: Art. 5º, LXVII – não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo **inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia** e a do **depositário infiel**;

Porém a jurisprudência pacificada do STF, em vista da adesão ao Brasil ao Tratado de San José da Costa Rica determina ser ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito.

Súmula Vinculante 25: É **ilícita** a **prisão civil** de **depositário infiel**, qualquer que seja a modalidade do depósito.

DEPOSITÁRIO INFIEL - PRISÃO. A subscrição pelo Brasil do Pacto de São José da Costa Rica, limitando a prisão civil por dívida ao descumprimento inescusável de prestação alimentícia, implicou a derrogação das normas estritamente legais referentes à prisão do depositário infiel. **(HC 89634 / SP - SÃO PAULO)**

A **alternativa B** está incorreta. É pacífico o posicionamento jurisprudencial do STF quanto a não existência de afronta à CF/88, em vista da **falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar**.

Súmula vinculante 5: A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição.



A **alternativa C** está incorreta. Segundo a inteligência do **art. 11 da CF/88**, em relação às empresas que possuem mais de **duzentos empregados**, é assegurada a eleição de um **representante** destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores.

CF/88: Art. 11. Nas empresas de mais de duzentos empregados, é assegurada a eleição de um representante destes com a **finalidade exclusiva** de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores.

A **alternativa D** está correta e é o gabarito da questão. Por força do inciso III do art. 8º da CF/88, se trata de competência da entidade sindical a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, **inclusive em questões judiciais ou administrativas**.

CF/88: Art. 8º É **livre** a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

III – ao **sindicato** cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;

A **alternativa E** está incorreta. A CF/88 veda expressamente a possibilidade de extradição de **brasileiro nato**, permitindo excepcionalmente tal procedimento em relação a **brasileiro naturalizado**, porém vinculando restritivamente em relação às hipóteses de **crime comum** que tenha sido praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, **conforme estabelecido em Lei**.

CF/88: Art. 5º, LI – nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei;

11. (FCC / DPE-ES – 2016) De acordo com disposição expressa da Constituição Federal de 1988, NÃO compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente,

a) nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e, nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, os dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais.

b) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão, entidade ou autoridade federal, da Administração direta ou indireta, excetuados os casos de competência do Supremo Tribunal Federal e dos órgãos da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal.

c) as ações contra o Conselho Nacional do Ministério Público.

d) a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de *exequatur* às cartas rogatórias.

e) os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da União, ou entre autoridades judiciárias de um Estado e administrativas de outro ou do Distrito Federal, ou entre as deste e da União.

Comentários:



Letra A: correta. É **competência do STJ** processar e julgar, originariamente, nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e, nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, os dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais (art. 105, I, alínea “a”).

Letra B: correta. É **competência do STJ** processar e julgar, originariamente, o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão, entidade ou autoridade federal, da Administração direta ou indireta, excetuados os casos de competência do Supremo Tribunal Federal e dos órgãos da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal.

Letra C: errada. É **competência do STF** processar e julgar, originariamente, as ações contra o CNJ e o CNMP (art. 102, I, alínea “r”).

Letra D: correta. É **competência do STJ** processar e julgar, originariamente, a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de *exequatur* às cartas rogatórias (art. 105, I, alínea “i”).

Letra E: correta. É **competência do STJ** processar e julgar, originariamente, os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da União, ou entre autoridades judiciárias de um Estado e administrativas de outro ou do Distrito Federal, ou entre as deste e da União.

O gabarito é a letra C.

12. (FCC / DPE-BA – 2016) NÃO compete ao Supremo Tribunal Federal, originariamente processar e julgar:

a) O mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal.

b) O mandado de segurança e o *habeas data* contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República, do Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica e do próprio Supremo Tribunal Federal.

c) Nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no artigo 52, I, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente.

d) Nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República.

e) O *habeas corpus*, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.

Comentários:



Letra A: correta. Compete ao STF processar e julgar, originariamente, o **mandado de injunção**, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, alínea “q”, CF/88).

Letra B: errada. O *habeas corpus* e o mandado de segurança **contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica** será processado e julgado, originariamente, pelo STJ (art. 105, I, alínea “b”, CF/88).

Letra C: correta. Compete ao STF processar e julgar, originariamente, nas **infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade**, os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente (art. 102, I, alínea “c”, CF/88).

Letra D: correta. Compete ao STF processar e julgar, originariamente, nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República (art. 102, I, alínea “b”, CF/88).

Letra E: correta. Compete ao STF processar e julgar, originariamente, o **habeas corpus**, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância (art. 102, I, alínea “i”, CF/88).

O gabarito é a letra B.

13. (FCC / Eletrobrás – 2016) O Supremo Tribunal Federal:

- a) terá em sua composição Ministros com no mínimo trinta e no máximo sessenta e cinco anos de idade.
- b) tem competência para processar e julgar, originariamente, nos crimes de responsabilidade, os membros dos Tribunais Regionais Federais.
- c) terá seus Ministros nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria simples do Senado Federal.
- d) tem competência para processar e julgar, originariamente, o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição da Câmara dos Deputados.
- e) tem competência para processar e julgar, originariamente, nos crimes de responsabilidade, os membros do Ministério Público da União que oficiem perante Tribunais.

Comentários:

Letra A: errada. Os Ministros do STF terão, no mínimo 35 e no máximo 70 anos de idade. Além disso, terão notável saber jurídico e reputação ilibada.

Letra B: errada. O STJ tem competência para processar e julgar, originariamente, nos **crimes comuns e nos crimes de responsabilidade**, os membros dos TRFs (art. 105, I, alínea “a”, CF/88).



Letra C: errada. A aprovação pelo Senado Federal será feita por **maioria absoluta**.

Letra D: correta. Quando o responsável pela omissão legislativa por a Câmara dos Deputados ou o Senado Federal, o STF terá competência para processar e julgar, originariamente, o mandado de injunção (art. 102, I, alínea “q”, CF/88).

Letra E: errada. É competência do STJ processar e julgar, originariamente, nos crimes de responsabilidade, os membros do MPU que oficiem perante Tribunais (art. 105, I, alínea “a”, CF/88).

O gabarito é a letra D.

Superior Tribunal de Justiça

14. FCC - DP PB/DPE PB/2022

O Superior Tribunal de Justiça é competente para julgar mandado de segurança e habeas data em face

- a) de Ministro de Estado.
- b) do Procurador-Geral da República.
- c) do Presidente do Senado Federal.
- d) do Tribunal de Contas da União.
- e) de chefe de missão diplomática.

Comentários

A **alternativa A** está correta e é o gabarito da questão. Segundo o mandamento constitucional inserido no **inciso I do art. 104 da CF/88**, são estabelecidas as competências originárias relacionadas à atuação do Superior Tribunal de Justiça, sendo uma delas a de processar e julgar os **mandados de segurança e os habeas data** contra ato de **Ministro de Estado**.

CF/88: Art. 104. O **Superior Tribunal de Justiça** compõe-se de, no mínimo, trinta e três Ministros.

I – processar e julgar, originariamente:

- b) **os mandados de segurança e os habeas data contra ato de Ministro de Estado**, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal;

Demais alternativas **incorretas**.

15. FCC - Ass Proc (PGE AM)/PGE AM/2022



Fúlvio é juiz aposentado há dois anos e pretende exercer a advocacia. De acordo com a Constituição Federal, Fúlvio

- a) não poderá exercê-la no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos cinco anos do afastamento do cargo por aposentadoria.
- b) não poderá exercê-la, em nenhuma hipótese, por ser a prática da advocacia vedada àqueles que exerceram o cargo de juiz, independentemente da data da aposentadoria ou exoneração.
- c) poderá exercê-la imediatamente, em qualquer juízo ou tribunal, uma vez que seu afastamento do cargo se deu em razão de aposentadoria e não de exoneração.
- d) não poderá exercê-la no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos três anos do afastamento do cargo por aposentadoria.
- e) poderá exercê-la imediatamente, em qualquer juízo ou tribunal, em razão do decurso do tempo mínimo exigido entre o afastamento do cargo por aposentadoria e o exercício da advocacia.

Comentários

A **alternativa D** está correta e é o gabarito da questão. De acordo com a quarentena prevista no art. 95, parágrafo único, V, da Constituição Federal:

CF/88: Art. 95. Os juízes gozam das seguintes garantias:

Parágrafo único. Aos juízes é vedado:

V - exercer a **advocacia** no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos **três anos** do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

A **alternativa A** está incorreta. O período de quarentena é de três anos.

A **alternativa B** está incorreta. Poderá exercer a advocacia após decorridos **três anos** do afastamento do cargo por aposentadoria.

A **alternativa C** está incorreta. Não poderá exercê-la no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos **três anos** do afastamento do cargo por aposentadoria.

A **alternativa E** está incorreta. Não poderá exercê-la no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos **três anos** do afastamento do cargo por aposentadoria.

16. (FCC / SEFAZ-BA – 2019) Competirá originariamente ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar



- a) o *habeas data* contra ato do Tribunal de Contas da União que tenha negado ao impetrante a possibilidade de retificação de dados constantes a seu respeito na lista de licitantes inidôneos mantida pela corte de contas.
- b) a ação popular ajuizada em face de desembargador Presidente de Tribunal de Justiça visando à anulação de contrato celebrado pelo Tribunal com suposto prejuízo ao erário.
- c) a ação civil pública visando à responsabilização de Governador de Estado por supostos danos causados por obra viária estadual ao meio ambiente.
- d) o mandado de segurança contra ato de Ministro de Estado que tenha negado ao impetrante acesso a processo administrativo no qual lhe seja imputada a prática de ilícito em procedimento licitatório.
- e) o *habeas corpus* em que seja paciente membro de Tribunal Superior denunciado pela prática de infração penal comum.

Comentários:

Letra A: errada. Compete ao **Supremo Tribunal Federal** processar e julgar, originariamente, o mandado de segurança e o *habeas data* contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União (TCU), do Procurador-Geral da República e do próprio STF (art. 102, I, “d”, CF).

Letra B: errada. Não há foro especial em ação popular. A ação descrita na alternativa será processada e julgada originariamente na primeira instância.

Letra C: errada. A ação descrita na alternativa será processada e julgada originariamente na primeira instância, pois não há foro privilegiado em ação civil pública.

Letra D: correta. Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato de Ministro de Estado (art. 105, I, “b”, CF).

Letra E: errada. Trata-se de competência do Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, “d”, CF).

O gabarito é a letra D.

17. (FCC / SABESP – 2018) Considere as seguintes situações hipotéticas:

I. Bernardino é juiz do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, possui 34 anos, com notável saber jurídico e reputação ilibada.

II. Frederica é Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, possui 59 anos, com notável saber jurídico e reputação ilibada.

III. Julia é Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, possui 64 anos, com notável saber jurídico e reputação ilibada.

De acordo com a Constituição Federal do Estado de São Paulo, preenchidas as formalidades legais, e com base apenas nos dados fornecidos, poderão compor o Superior Tribunal de Justiça,

- a) Bernardino, Frederica e Julia, sendo o referido Tribunal composto de, no mínimo, 31 Ministros.
- b) somente Frederica, sendo o referido Tribunal composto de, no mínimo, 31 Ministros.



- c) somente Bernardino e Frederica, sendo o referido Tribunal composto de, no mínimo, 33 Ministros.
- d) somente Frederica e Julia, sendo o referido Tribunal composto de, no mínimo, 33 Ministros.
- e) Bernardino, Frederica e Julia, sendo o referido Tribunal composto de, no mínimo, 33 Ministros.

Comentários:

O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, **no mínimo, trinta e três Ministros**. Esses Ministros são nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros com **mais de trinta e cinco e menos de setenta anos**, de notável saber jurídico e reputação ilibada, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo:

- I – um terço dentre juízes dos Tribunais Regionais Federais e um terço dentre desembargadores dos Tribunais de Justiça, indicados em lista tríplice elaborada pelo próprio Tribunal;
- II - um terço, em partes iguais, dentre advogados e membros do Ministério Público Federal, Estadual, do Distrito Federal e Territórios, alternadamente, indicados na forma do art. 94.

A **primeira assertiva** está errada. Bernardino não cumpre a idade mínima de trinta e cinco anos, exigida para o cargo.

A **segunda assertiva** está correta. Frederica cumpre todos os requisitos para ser Ministra do Superior Tribunal de Justiça.

A **terceira assertiva** está correta. Julia cumpre todos os requisitos para ser Ministra do Superior Tribunal de Justiça.

O gabarito é a letra D.

Justiça Federal

18. FCC - DP BA/DPE BA/2021

Conforme previsão constitucional, são requisitos, dentre outros, para a federalização de um crime,

- a) não estar o caso tratado em fase de inquérito.
- b) ter como objeto qualquer violação a direitos humanos.
- c) ser solicitada pelo Procurador-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal.
- d) visar o cumprimento das obrigações internacionais decorrentes de tratados de direitos humanos.
- e) ser solicitada pelo Procurador-Geral de Justiça ao Tribunal de Justiça local.

Comentários



A **alternativa D** está correta e é o gabarito da questão. Por força do §5º do art. 109 da CF/1988 introduzido no ordenamento constitucional brasileiro com a Emenda Constitucional 45/2004:

CF/88: Art. 109. Aos **juízes federais** compete processar e julgar: § 5º Nas hipóteses de grave violação de **direitos humanos**, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de **tratados internacionais de direitos humanos** dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, perante o **Superior Tribunal de Justiça**, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de **deslocamento de competência para a Justiça Federal**.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem acrescentado uma **terceira condição** para o incidente de deslocamento de competência: **a inércia ou inépcia da Justiça local em solucionar o crime**. Aliás, o STJ definiu isso já no primeiro incidente recebido pela Corte, relativo ao homicídio doloso qualificado da irmã Dorothy Stang, e que curiosamente o Tribunal **não admitiu o pedido**. Importante ressaltar que os acusados de assassinato ainda não tiveram suas sentenças transitadas em julgado, até hoje:

"Além dos dois requisitos prescritos no § 5º do art. 109 da CF, quais sejam, (a) grave violação a direitos humanos e (b) assegurar o cumprimento, pelo Brasil, de obrigações decorrentes de tratados internacionais, é necessário, ainda, a presença de terceiro requisito, (c) a incapacidade (oriunda de inércia, negligência, falta de vontade política, de condições pessoais, materiais etc.) de o Estado-membro, por suas instituições e autoridades, levar a cabo, em toda a sua extensão, a persecução penal. Tais requisitos – os três – hão de ser cumulativos (**IDC 01/PA, DJ de 10/10/2005**)

A **alternativa A** está incorreta. O incidente de **deslocamento** pode se dar em **qualquer** fase do inquérito ou processo.

A **alternativa B** está incorreta. Tem como objeto **grave violação** dos direitos humanos.

A **alternativa C** está incorreta. É suscitado pelo **PGR** ao **Superior Tribunal de Justiça**.

A **alternativa E** está incorreta. É suscitado pelo **PGR** ao **Superior Tribunal de Justiça**.

19. (FCC / TRF 4ª Região – 2019) Lineu é juiz federal titular de vara de competência mista e deve decidir acerca da sua competência com relação a três processos que lhe foram distribuídos: o primeiro trata de causa de ação referente a acidente de trabalho, na qual entidade autárquica Federal (INSS) figura como ré; o segundo se refere a causa entre Estado estrangeiro e município; e o terceiro versa sobre crime contra a organização do trabalho. Com base na Constituição Federal, Lineu deve dar-se por

- a) incompetente para processar e julgar a primeira causa e competente para processar e julgar a segunda e a terceira causas.
- b) competente para processar e julgar a primeira causa e incompetente para processar e julgar a segunda e a terceira causas.
- c) competente para processar e julgar as três causas.
- d) incompetente para processar e julgar as três causas.



e) competente para processar e julgar a primeira e a segunda causas e incompetente para processar e julgar a terceira causa.

Comentários:

O primeiro processo deve ser processado e julgado originariamente pela **Justiça do Trabalho**, enquanto o segundo e o terceiro, por **juiz federal** (art. 109, II e VI, CF). Relembremos o que dispõe a Constituição:

Art. 109. Aos juizes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

II - as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e Município ou pessoa domiciliada ou residente no País;

III - as causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional;

IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral;

V - os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente;

V-A as causas relativas a direitos humanos a que se refere o § 5º deste artigo;

VI - os crimes contra a organização do trabalho e, nos casos determinados por lei, contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira;

VII - os habeas corpus, em matéria criminal de sua competência ou quando o constrangimento provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição;

VIII - os mandados de segurança e os habeas data contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais;

IX - os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar;

X - os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a execução de carta rogatória, após o "exequatur", e de sentença estrangeira, após a homologação, as causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção, e à naturalização;

XI - a disputa sobre direitos indígenas.

O gabarito é a letra A.



20. (FCC / TRF 4ª Região – 2019) Considere que determinado Tribunal Regional Federal pretenda adotar algumas medidas, para atender de modo mais adequado e racional a um aumento de demanda havido nos últimos tempos. Para tanto, em conformidade com a Constituição Federal, poderá o Tribunal

- a) funcionar descentralizadamente, mediante a transferência temporária e periódica de sua sede, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo.
- b) ampliar sua composição, mediante a promoção, por merecimento, de juízes federais com mais de três anos de exercício, recrutados, quando possível, na respectiva região.
- c) determinar que sejam julgados pelo Tribunal de Justiça do Estado respectivo os recursos cabíveis nas causas de competência dos juízes federais processadas pela justiça estadual, em razão de a comarca não ser sede de vara do juízo federal.
- d) constituir Câmaras regionais, compostas por juízes vindos mediante remoção de outros Tribunais Regionais Federais e de Tribunais de Justiça dos Estados.
- e) servir-se de equipamentos públicos e comunitários para instalar a justiça itinerante, com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição.

Comentários:

Letra A: errada. Os Tribunais Regionais Federais poderão funcionar descentralizadamente, **constituindo Câmaras regionais**, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo (art. 107, § 3º, CF).

Letra B: errada. Os membros dos Tribunais são nomeados segundo as regras previstas na Carta Magna. Segundo a CF/88, os Tribunais Regionais Federais compõem-se de, no mínimo, sete juízes, recrutados, quando possível, na respectiva região e nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de trinta e menos de setenta anos, sendo (art. 107, CF):

- I - um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público Federal com mais de dez anos de carreira;
- II - os demais, mediante promoção de juízes federais com mais de cinco anos de exercício, por antiguidade e merecimento, alternadamente.

Letra C: errada. Os recursos cabíveis nas causas de competência dos juízes federais processadas pela justiça estadual, em razão de a comarca não ser sede de vara do juízo federal, são sempre julgados pelo **Tribunal Regional Federal** na área de jurisdição do juiz de primeiro grau (art. 109, § 4º, CF).

Letra D: errada. As Câmaras regionais são órgãos do próprio Tribunal Regional Federal, quando este funciona descentralizadamente (art. 107, § 3º, CF).

Letra E: correta. O art. 107, § 2º, da Carta Magna, admite essa possibilidade. Segundo a CF/88, “os Tribunais Regionais Federais instalarão a justiça itinerante, com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários”.

O gabarito é a letra E.



21. (FCC / TRF 4ª Região – 2019) À luz da Constituição Federal, competirá a Tribunal Regional Federal julgar,

- a) em grau de recurso, habeas data contra ato de autoridade federal decidido originariamente por juiz federal da área de sua jurisdição.
- b) originariamente, causa fundada em contrato da União com organismo internacional.
- c) originariamente, conflito de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da União.
- d) em grau de recurso, mandado de segurança contra ato de juiz federal da área de sua jurisdição.
- e) originariamente, crime previsto em tratado internacional que tenha execução iniciada no País e resultado ocorrido no estrangeiro.

Comentários:

Letra A: correta. Segundo o art. 108, II, da CF/88, compete aos Tribunais Regionais Federais julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição.

Letra B: errada. Trata-se de competência dos juízes federais, nos termos do art. 109, III, CF.

Letra C: errada. Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da União, ou entre autoridades judiciárias de um Estado e administrativas de outro ou do Distrito Federal, ou entre as deste e da União (art. 105, I, “g”, CF).

Letra D: errada. Trata-se de **competência originária** dos Tribunais Regionais Federais (art. 108, I, “c”, CF).

Letra E: errada. Compete aos **juízes federais** processar e julgar os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente (art. 109, V, CF).

O gabarito é a letra A.

22. (FCC / TRT 11ª Região – 2017) Considere as situações abaixo.

- I. Samuel é Governador de determinado Estado e deve ser processado por crime comum.
- II. Demétrio impetrou mandado de segurança contra ato de Frederico, que é juiz federal.
- III. Tadeu é desembargador do Tribunal de Justiça de determinado Estado e deve ser processado por crime de responsabilidade.

A competência para processar e julgar, originariamente, as ações acima apontadas, cabe ao

- a) Superior Tribunal de Justiça; ao Tribunal Regional Federal da Região correspondente; e ao Superior Tribunal de Justiça, respectivamente.
- b) Supremo Tribunal Federal; ao Tribunal Regional Federal da Região correspondente; e ao Tribunal de Justiça que Tadeu integra, respectivamente.
- c) Supremo Tribunal Federal; ao Tribunal Regional Federal da Região correspondente; e ao Supremo Tribunal Federal, respectivamente.



d) Superior Tribunal de Justiça nas três situações.

e) Supremo Tribunal Federal; ao Superior Tribunal de Justiça; e ao Tribunal Regional Federal da Região correspondente, respectivamente.

Comentários:

Item I: a competência para processar Governador de Estado em caso de crime comum é do Superior Tribunal de Justiça (art. 105, I, “a”, CF).

Item II: a competência para processar e julgar mandado de segurança contra juiz federal é do Tribunal Regional Federal da Região correspondente (art. 108, I, “c”, CF).

Item III: a competência para processar e julgar desembargador de Tribunal de Justiça por crime de responsabilidade é do Superior Tribunal de Justiça (art. 105, I, “a”, CF).

O gabarito é a letra A.

23. (FCC / PGE-MA – 2016) Juiz do Trabalho ao qual seja imputada a prática de crime de homicídio será processado e julgado, criminalmente, perante o

a) Superior Tribunal de Justiça, sendo do Supremo Tribunal Federal a competência para processar e julgar *habeas corpus* em caso de ilegalidade ou abuso de poder que ameace ou lese a liberdade de locomoção do magistrado.

b) órgão de primeira instância da Justiça estadual comum, sendo do Tribunal de Justiça estadual a competência para processar e julgar *habeas corpus* em caso de ilegalidade ou abuso de poder que ameace ou lese a liberdade de locomoção do magistrado.

c) Tribunal Regional Federal da área de sua jurisdição, sendo do Superior Tribunal de Justiça a competência para processar e julgar *habeas corpus* em caso de ilegalidade ou abuso de poder que ameace ou lese a liberdade de locomoção do magistrado.

d) Tribunal Regional do Trabalho ao qual esteja vinculado, sendo do Tribunal Superior do Trabalho a competência para processar e julgar *habeas corpus* em caso de ilegalidade ou abuso de poder que ameace ou lese a liberdade de locomoção do magistrado.

e) Tribunal de Justiça Estadual, sendo do Superior Tribunal de Justiça a competência para processar e julgar *habeas corpus* em caso de ilegalidade ou abuso de poder que ameace ou lese a liberdade de locomoção do magistrado.

Comentários:

Essa era uma questão que exigia que você conhecesse as competências dos TRFs e do STJ. Vejamos:

Art. 108. Compete aos Tribunais Regionais Federais:

I - processar e julgar, originariamente:



a) os juízes federais da área de sua jurisdição, incluídos os da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade, e os membros do Ministério Público da União, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral

Observe que o juiz do trabalho, ao cometer crime comum, será processado e julgado pelo **Tribunal Regional Federal (TRF)** da sua área de jurisdição.

Havendo ilegalidade ou abuso de poder que ameace a liberdade de locomoção do juiz do trabalho, **será cabível habeas corpus contra decisão do TRF?**

Sim. O *habeas corpus* contra ato de tribunal será sempre julgado na instância acima, ou seja, o **habeas corpus contra ato do TRF será julgado pelo STJ**.

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente:

(...)

c) os **habeas corpus**, quando o **coator** ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas **na alínea "a"**, ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;

Dentre as autoridades coatoras mencionadas na alínea "a", estão os membros dos Tribunais Regionais Federais (TRFs), dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) e do Trabalho (TRTs).

O gabarito é a letra C.

24. (FCC / TRF 3ª Região – 2016) Rivanildo, Juiz Federal, conta com quatro anos de exercício no cargo, sendo que há dois anos e meio é titular de Vara. Com a abertura de vaga junto ao respectivo Tribunal Regional Federal, inscreveu-se no concurso de promoção por merecimento. Neste caso, Rivanildo:

- a) poderá ser promovido desde que se encontre na primeira quinta parte da lista de antiguidade, ainda que haja, dentre os inscritos, juiz com mais de cinco anos de exercício no cargo.
- b) poderá ser promovido se não houver, dentre os inscritos, Juiz com mais de cinco anos de exercício no cargo.
- c) não poderá ser promovido por ausência de cumprimento de requisito temporal de exercício do cargo.
- d) não poderá ser promovido por ausência de tempo de estágio como Juiz Titular.
- e) poderá ser promovido por contar com tempo de estágio como Juiz Titular, ainda que não integre a primeira quinta parte da lista de antiguidade e concorra contra candidato que possua tal predicamento.

Comentários:

Essa questão tinha uma dificuldade razoável. O candidato precisava, em primeiro lugar, conhecer o art. 107, que trata da composição dos TRFs:



Art. 107. Os Tribunais Regionais Federais compõem-se de, no mínimo, sete juízes, recrutados, quando possível, na respectiva região e nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de trinta e menos de setenta anos, sendo:

I - um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público Federal com mais de dez anos de carreira;

II - os demais, mediante **promoção de juízes federais com mais de cinco anos de exercício**, por antiguidade e merecimento, alternadamente.

Assim, a promoção para acesso a TRFs somente será possível para aqueles juízes que tiverem **mais de 5 (cinco) anos de exercício**. Portanto, a princípio, Rivanildo (que tem 4 anos de exercício somente!) não poderá ser promovido para o TRF.

Entretanto, essa regra é flexibilizada pelo art. 27, § 9º, ADCT, que dispõe que “quando não houver juiz federal que conte o tempo mínimo previsto no art. 107, II, da Constituição, **a promoção poderá contemplar juiz com menos de cinco anos no exercício do cargo**”.

Aplicando-se as duas regras em conjunto, é possível concluir que, **se não houver nenhum juiz federal com mais de 5 anos de exercício**, será possível a promoção de Abenebaldo.

O gabarito é a letra B.

25. (FCC / TRF 4ª Região – 2014) Considere as seguintes situações processuais:

I. causa entre Estado estrangeiro e pessoa domiciliada na República Federativa do Brasil.

II. ação rescisória de julgados dos Tribunais Regionais Federais.

III. homologação de sentenças estrangeiras.

A competência para processamento e julgamento, nas situações em questão, é atribuída, pela Constituição da República, respectivamente, a:

a) Tribunais Regionais Federais, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal.

b) Juízes federais, Tribunais Regionais Federais e Superior Tribunal de Justiça.

c) Juízes federais, Superior Tribunal de Justiça e Tribunais Regionais Federais.

d) Superior Tribunal de Justiça, Tribunais Regionais Federais e Juízes federais.

e) Supremo Tribunal Federal, Tribunais Regionais Federais e Superior Tribunal de Justiça.

Comentários:

I) As causas entre Estado estrangeiro e pessoa domiciliada no Brasil serão processadas e julgadas pelos **juízes federais**.

II) A ação rescisória de julgados dos TRF's será julgada **pelo próprio TRF**.

III) A homologação de sentenças estrangeiras **compete ao STJ**.



O gabarito é a letra B.

26. (FCC / TRE-AL – 2010) Um sexto dos lugares dos Tribunais Regionais Federais será composto de membros do Ministério Público e de advogados, indicados em lista quántupla pelos órgãos de representação das respectivas classes.

Comentários:

Os TRFs obedecem à regra do **quinto constitucional**. Por isso, **um quinto** de seus membros é escolhido dentre advogados com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público Federal com mais de dez anos de carreira. Questão errada.

Justiça do Trabalho

27. (FCC / TRT 2ª Região – 2018) Relativamente aos Tribunais e Juízes do Trabalho, como órgãos do Poder Judiciário, a Constituição Federal estabelece que

- a) supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos da Justiça do Trabalho cabe ao Conselho Nacional de Justiça, cujas decisões terão efeito vinculante.
- b) compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, abrangendo a apreciação de causas que envolvam o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária.
- c) os Tribunais Regionais do Trabalho serão compostos por, no máximo, sete juízes recrutados obrigatoriamente na respectiva região e nomeados pelo Presidente da República.
- d) as ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho são de competência da Justiça Federal.
- e) compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho.

Comentários:

Letra A: errada. Compete ao **Conselho Superior da Justiça do Trabalho** exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos da Justiça do Trabalho, tendo suas decisões efeito vinculante (art. 111-A, § 2º, II, CF).

Letra B: errada. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, **abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios** (art. 114, I, CF).

Letra C: errada. Os Tribunais Regionais do Trabalho serão compostos por, no mínimo, sete juízes recrutados, **quando possível**, na respectiva região e nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de trinta e menos de setenta anos (art. 115, CF).

Letra D: errada. As ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho são de competência da **Justiça do Trabalho** (art. 114, VI, CF).



Letra E: correta. Trata-se de competência prevista no art. 114, VII, da Constituição.

O gabarito é a letra E.

Justiça Eleitoral

28. (FCC / TRE-RR – 2015) As decisões do Tribunal Superior Eleitoral:

- a) Somente comportam recurso caso contrariem a Constituição ou Lei Federal.
- b) São sempre definitivas, não comportando recurso a outros Tribunais em nenhuma hipótese.
- c) Somente comportam recurso quando contrariarem a Constituição ou negarem ordem de habeas corpus ou mandado de segurança.
- d) Somente comportam recurso caso contrariem a Constituição ou concedam a ordem de habeas corpus ou mandado de segurança.
- e) Sempre podem ser impugnadas junto ao Supremo Tribunal Federal.

Comentários:

As decisões do TSE são irrecorríveis, salvo as que **contrariarem a Constituição** e as **denegatórias de habeas-corpus ou mandado de segurança**. A resposta é a letra C.

29. (FCC / TRE-RR – 2015) Nos termos da Constituição Federal, o Tribunal Superior Eleitoral será composto por Ministros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e Advogados. A escolha de tais integrantes incumbe:

- a) Ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça, quanto a seus Ministros, e ao Presidente da República, após indicação pelo Supremo Tribunal Federal, quanto aos Advogados.
- b) Ao Presidente da República, submetendo-se a indicação à aprovação pelo Senado Federal.
- c) Ao Presidente da República, ouvido o Supremo Tribunal Federal e independentemente de aprovação pelo Senado.
- d) Ao Supremo Tribunal Federal, após aprovação do Presidente da República.
- e) À Ordem dos Advogados do Brasil, quanto aos Advogados, sujeitando-se a indicação à aprovação pelo Senado Federal.

Comentários:

Os Ministros do STF e do STJ que integram o TSE serão eleitos (mediante voto secreto) pelos respectivos Tribunais. Os advogados que integram o TSE serão escolhidos pelo Presidente da República, após indicação do STF. O gabarito é a letra A.

Justiça Estadual

30. (FCC / TJ-PI – 2015) O Tribunal de Justiça do Estado



- I. pode conhecer de representação para fiscalização abstrata de inconstitucionalidade ajuizada individualmente por Deputado Estadual, caso assim permita a Constituição do Estado.
- II. será necessariamente composto por sete desembargadores nos dez primeiros anos de criação da unidade federada.
- III. tem competência para julgar originariamente os crimes dolosos contra a vida cometidos por detentores de foro privilegiado na forma da Constituição estadual.
- IV. tem suas competências definidas na Constituição estadual e na lei de organização judiciária do Estado.

Está correto o que consta APENAS em

- a) II e IV.
- b) I e IV.
- c) I e II.
- d) III e IV.
- e) II e III.

Comentários:

A **primeira assertiva** está correta. Os estados têm ampla liberdade para definir em suas Constituições Estaduais quais serão os legitimados para ajuizar as ações do controle abstrato de constitucionalidade perante o Tribunal de Justiça. Desse modo, é plenamente possível que uma Constituição atribua legitimidade a um Deputado Estadual para, sozinho, ajuizar representação de inconstitucionalidade.

A **segunda assertiva** está correta. Aqui, tínhamos uma assertiva bastante difícil. Segundo o art. 235, CF/88, nos 10 (dez) primeiros anos de criação de um Estado, o Tribunal de Justiça terá 7 (sete) Desembargadores.

A **terceira assertiva** está errada. A competência constitucional do tribunal do júri para julgar os crimes dolosos contra a vida **prevalece** sobre o foro por prerrogativa de função previsto exclusivamente na Constituição Estadual. É o que prevê a Súmula Vinculante nº 45.

A **quarta assertiva** está errada. A competência do Tribunal de Justiça não está prevista na lei de organização judiciária. Está prevista na Constituição Estadual.

O gabarito é a letra C.



LISTA DE QUESTÕES

Poder Judiciário – Disposições Gerais

1. (FCC/ TRF 3ª Região -2019) Rodolfo é juiz estadual, não tendo nunca retido, injustificadamente, autos em seu poder além do prazo legal, devolvendo-os sempre ao cartório com o devido despacho ou decisão. Exerce a sua função na mesma entrância para a qual foi promovido por antiguidade há dois anos, já tendo figurado por cinco vezes alternadas em lista de merecimento para promoção de entrância para entrância, integrando, atualmente, a primeira quinta parte da lista de antiguidade. Em conformidade com a Constituição Federal de 1988 e considerando apenas os dados fornecidos, Rodolfo

- a) não pode ser promovido por merecimento, pois tal promoção pressupõe o tempo mínimo de três anos de exercício na respectiva entrância.
- b) não pode ser promovido por merecimento, pois para tanto é obrigatória a promoção do juiz que figure por três vezes consecutivas em lista de merecimento.
- c) deve ser promovido por merecimento, respeitadas as normas incidentes na espécie.
- d) deve ser promovido por merecimento, sendo que o tribunal somente poderá recusar tal promoção pelo voto fundamentado de dois quintos de seus membros, conforme procedimento próprio, e assegurada ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação.
- e) não pode ser promovido por merecimento, pois tal promoção pressupõe o tempo mínimo de cinco anos de exercício na respectiva entrância e integrar o juiz a primeira terça parte da lista de antiguidade.

2. (FCC / TJ-MA – 2019) Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observado, dentre outros, o seguinte princípio:

- a) as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão sigilosa, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros.
- b) os servidores receberão delegação para a prática de atos de administração, atos de mero expediente e decisões interlocutórias.
- c) a distribuição de processos será imediata tão somente no primeiro grau de jurisdição.
- d) nos tribunais com número superior a 25 julgadores, poderá ser constituído órgão especial, com o mínimo de 11 e o máximo de 25 membros, para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do tribunal pleno, provendo-se metade das vagas por antiguidade e a outra metade por eleição pelo tribunal pleno.
- e) previsão de cursos oficiais de preparação, aperfeiçoamento e promoção de magistrados, constituindo etapa facultativa do processo de vitaliciamento a participação em curso oficial ou reconhecido por escola nacional de formação e aperfeiçoamento de magistrados.

3. (FCC / TRT 2ª Região – 2018) Suponha que o Presidente do Supremo Tribunal Federal encaminhou ao Congresso Nacional projeto de lei complementar dispondo sobre o Estatuto da Magistratura, no qual se prevê autorização para que a lei destine aos juízes, a título de vantagem financeira devida em razão do



exercício da função jurisdicional, o valor de 1% das custas judiciais recolhidas pelas partes no processo, sendo devido o respectivo pagamento quando do término de cada processo. O projeto ainda atribui ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) a competência para autorizar que juízes em atividade se candidatem a cargos políticos eletivos. Além disso, consta da proposta a vedação do exercício da advocacia no juízo ou tribunal do qual os juízes tenham se afastado, antes de decorridos três anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Nessa situação, o referido projeto de lei complementar mostra-se:

- a) incompatível com a Constituição Federal, apenas porque não poderia ter sido encaminhado pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal e por ser vedada a concessão da vantagem financeira que se pretende instituir em favor dos juízes.
- b) incompatível com a Constituição Federal, apenas porque é vedada a concessão da vantagem financeira que se pretende instituir em favor dos juízes e por ser permitido o exercício da advocacia nas condições em que o projeto pretende impedir.
- c) incompatível com a Constituição Federal, apenas porque é livre aos juízes, independentemente de autorização do CNJ, o exercício de mandato político junto ao Poder Legislativo, embora lhes seja vedado exercer cargos políticos junto ao Poder Executivo.
- d) incompatível com a Constituição Federal, apenas porque é vedada a concessão da vantagem financeira que se pretende instituir em favor dos juízes e por ser-lhes vedado o exercício de atividade político-partidária.
- e) compatível com a Constituição Federal em todos os seus aspectos.

4. (FCC / TRE-SP – 2017) Considere as seguintes situações:

- I. Ato de colocação de magistrado em disponibilidade, por interesse público, mediante decisão tomada por dois terços dos membros do respectivo tribunal, após lhe ter sido assegurada ampla defesa.
- II. Constituição, em tribunal com sessenta julgadores, de órgão especial para exercício de atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do tribunal pleno, provida metade das vagas por antiguidade e, a outra metade, por eleição pelo tribunal pleno.
- III. Criação, no âmbito do Estado, de justiça de paz remunerada, composta de cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e secreto, com mandato de quatro anos e competência para, na forma da lei, celebrar casamentos, verificar, de ofício ou em face de impugnação apresentada, o processo de habilitação e exercer atribuições conciliatórias, sem caráter jurisdicional, além de outras previstas na legislação.
- IV. Destinação de um quinto das vagas de Tribunal estadual a membros do Ministério Público, com mais de dez anos de carreira, e a advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista tríplice pelos órgãos de representação das respectivas classes, para nomeação pelo chefe do Poder Executivo respectivo.

São compatíveis com a Constituição Federal APENAS as situações referidas em

- a) I e II.
- b) III e IV.
- c) II e IV.
- d) I, II e III.
- e) I, III e IV.



5. (FCC / TRE-SP – 2017) A respeito de magistrados e membros do Ministério Público, à luz da Constituição da República, considere:

I. É vedado a magistrados receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais, diferentemente do que ocorre em relação a membros do Ministério Público, para os quais se admitem exceções previstas em lei.

II. É assegurada, tanto a magistrados quanto a membros do Ministério Público, inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, hipótese em que a remoção poderá ser determinada, desde que mediante decisão do órgão colegiado competente, pelo voto de dois terços de seus membros.

III. É vedado, tanto a magistrados quanto a membros do Ministério Público, exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastaram, antes de decorridos três anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração.

IV. Juízes estaduais e membros do Ministério Público dos Estados serão julgados perante os Tribunais de Justiça, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral.

Está correto o que consta APENAS em

- a) I e IV.
- b) I e II.
- c) III e IV.
- d) I, II e III.
- e) II, III e IV.

6. (FCC / TRT 11ª Região – 2017) Augusto exerce o cargo de juiz substituto há mais de cinco anos na mesma entrância e, em razão de cumprir os requisitos necessários, teve seu nome mencionado em lista de merecimento para a ocorrência de sua promoção para outra entrância por três vezes consecutivas. A promoção por merecimento de Augusto

- a) apenas poderá ocorrer se tiver mais de dez anos de exercício da magistratura, salvo se não houver, com tais requisitos, quem aceite o lugar vago.
- b) poderá ser recusada pelo voto fundamentado de dois terços dos membros do Senado Federal.
- c) é facultativa, desde que integre a primeira quinta parte da lista de antiguidade, salvo se não houver, com tais requisitos, quem aceite o lugar vago.
- d) somente poderá ocorrer quando figurar por cinco vezes consecutivas na lista de merecimento.
- e) é obrigatória, desde que integre a primeira quinta parte da lista de antiguidade, salvo se não houver, com tais requisitos, quem aceite o lugar vago.

Conselho Nacional de Justiça

7. FCC - TJ Aux (TJ SC)/TJ SC/2021

Quanto ao Conselho Nacional de Justiça e aos Tribunais e Juízes Eleitorais,



- a) não são órgãos do Poder Judiciário, sendo que as ações contra o Conselho Nacional de Justiça poderão ser processadas e julgadas originariamente pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o caso.
- b) apenas os Tribunais Eleitorais são órgãos do Poder Judiciário, enquadrando-se o Conselho Nacional de Justiça dentre as funções essenciais à Justiça.
- c) não são órgãos do Poder Judiciário, sendo que as ações contra o Conselho Nacional de Justiça serão julgadas originariamente pelo Supremo Tribunal Federal.
- d) apenas o Conselho Nacional de Justiça e os Tribunais Eleitorais são órgãos do Poder Judiciário, sendo que as ações contra o Conselho Nacional de Justiça serão processadas e julgadas originariamente pelo Superior Tribunal de Justiça.
- e) são órgãos do Poder Judiciário, sendo que as ações contra o Conselho Nacional de Justiça serão processadas e julgadas originariamente pelo Supremo Tribunal Federal

8. (FCC / TJ-MA – 2019) Acerca do que estabelece a Constituição Federal relativamente ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ),

- a) compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, as ações contra o CNJ.
- b) o CNJ será presidido pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal e, nas suas ausências e impedimentos, pelo Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal.
- c) compete ao CNJ o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros.
- d) compete privativamente ao Congresso Nacional processar e julgar os membros do CNJ nos crimes de responsabilidade.
- e) o CNJ compõe-se de onze Ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada.

9. (FCC / TRT 11ª Região – 2017) Considere os seguintes membros do Supremo Tribunal Federal:

- I. Mauro é Ministro.
- II. Verônica é Presidente.
- III. Lúcio é Vice-Presidente.

O Conselho Nacional de Justiça será composto por

- a) Verônica, sendo presidente um Ministro do Superior Tribunal de Justiça nomeado pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Congresso Nacional.
- b) Verônica, que o presidirá, e nas suas ausências e impedimentos, o Conselho será presidido por Lúcio.
- c) Mauro, Verônica e Lúcio, sendo seu presidente aquele que for nomeado pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Congresso Nacional.
- d) Mauro e Verônica, sendo que esta o presidirá, e nas ausências e impedimentos, o Conselho será presidido por Lúcio.



e) Mauro, que o presidirá, e nas suas ausências e impedimentos, o Conselho será presidido por um Ministro do Superior Tribunal de Justiça nomeado pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal.

Supremo Tribunal Federal

10. FCC - AJ TRT4/TRT 4/Judiciária/"Sem Especialidade"/2022

Diante do que dispõe a Constituição Federal sobre os direitos e garantias fundamentais e da jurisprudência pertinente do Supremo Tribunal Federal,

- a) é ilícita a prisão civil por dívida, exceto nos casos de devedor de obrigação alimentícia e do depositário infiel.
- b) é nulo o processo administrativo disciplinar contra servidor público que, embora tenha dele participado, não foi assistido por advogado, por ofensa à garantia da ampla defesa, com meios e recursos a ela inerentes.
- c) nas empresas com mais de cem empregados, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores.
- d) ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas.
- e) nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em crimes hediondos, na forma da lei.

11. (FCC / DPE-ES – 2016) De acordo com disposição expressa da Constituição Federal de 1988, NÃO compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente,

- a) nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e, nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, os dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais.
- b) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão, entidade ou autoridade federal, da Administração direta ou indireta, excetuados os casos de competência do Supremo Tribunal Federal e dos órgãos da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal.
- c) as ações contra o Conselho Nacional do Ministério Público.
- d) a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de *exequatur* às cartas rogatórias.
- e) os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da União, ou entre autoridades judiciárias de um Estado e administrativas de outro ou do Distrito Federal, ou entre as deste e da União.



12. (FCC / DPE-BA – 2016) NÃO compete ao Supremo Tribunal Federal, originariamente processar e julgar:

- a) O mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal.
- b) O mandado de segurança e o *habeas data* contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República, do Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica e do próprio Supremo Tribunal Federal.
- c) Nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no artigo 52, I, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente.
- d) Nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República.
- e) O *habeas corpus*, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.

13. (FCC / Eletrobrás – 2016) O Supremo Tribunal Federal:

- a) terá em sua composição Ministros com no mínimo trinta e no máximo sessenta e cinco anos de idade.
- b) tem competência para processar e julgar, originariamente, nos crimes de responsabilidade, os membros dos Tribunais Regionais Federais.
- c) terá seus Ministros nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria simples do Senado Federal.
- d) tem competência para processar e julgar, originariamente, o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição da Câmara dos Deputados.
- e) tem competência para processar e julgar, originariamente, nos crimes de responsabilidade, os membros do Ministério Público da União que oficiem perante Tribunais.

Superior Tribunal de Justiça

14. FCC - DP PB/DPE PB/2022

O Superior Tribunal de Justiça é competente para julgar mandado de segurança e habeas data em face

- a) de Ministro de Estado.
- b) do Procurador-Geral da República.
- c) do Presidente do Senado Federal.



- d) do Tribunal de Contas da União.
- e) de chefe de missão diplomática.

15. FCC - Ass Proc (PGE AM)/PGE AM/2022

Fúlvio é juiz aposentado há dois anos e pretende exercer a advocacia. De acordo com a Constituição Federal, Fúlvio

- a) não poderá exercê-la no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos cinco anos do afastamento do cargo por aposentadoria.
- b) não poderá exercê-la, em nenhuma hipótese, por ser a prática da advocacia vedada àqueles que exerceram o cargo de juiz, independentemente da data da aposentadoria ou exoneração.
- c) poderá exercê-la imediatamente, em qualquer juízo ou tribunal, uma vez que seu afastamento do cargo se deu em razão de aposentadoria e não de exoneração.
- d) não poderá exercê-la no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos três anos do afastamento do cargo por aposentadoria.
- e) poderá exercê-la imediatamente, em qualquer juízo ou tribunal, em razão do decurso do tempo mínimo exigido entre o afastamento do cargo por aposentadoria e o exercício da advocacia.

16. (FCC / SEFAZ-BA – 2019) Competirá originariamente ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar

- a) o *habeas data* contra ato do Tribunal de Contas da União que tenha negado ao impetrante a possibilidade de retificação de dados constantes a seu respeito na lista de licitantes inidôneos mantida pela corte de contas.
- b) a ação popular ajuizada em face de desembargador Presidente de Tribunal de Justiça visando à anulação de contrato celebrado pelo Tribunal com suposto prejuízo ao erário.
- c) a ação civil pública visando à responsabilização de Governador de Estado por supostos danos causados por obra viária estadual ao meio ambiente.
- d) o mandado de segurança contra ato de Ministro de Estado que tenha negado ao impetrante acesso a processo administrativo no qual lhe seja imputada a prática de ilícito em procedimento licitatório.
- e) o *habeas corpus* em que seja paciente membro de Tribunal Superior denunciado pela prática de infração penal comum.

17. (FCC / SABESP – 2018) Considere as seguintes situações hipotéticas:

- I. Bernardino é juiz do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, possui 34 anos, com notável saber jurídico e reputação ilibada.
- II. Frederica é Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, possui 59 anos, com notável saber jurídico e reputação ilibada.



III. Julia é Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, possui 64 anos, com notável saber jurídico e reputação ilibada.

De acordo com a Constituição Federal do Estado de São Paulo, preenchidas as formalidades legais, e com base apenas nos dados fornecidos, poderão compor o Superior Tribunal de Justiça,

- a) Bernardino, Frederica e Julia, sendo o referido Tribunal composto de, no mínimo, 31 Ministros.
- b) somente Frederica, sendo o referido Tribunal composto de, no mínimo, 31 Ministros.
- c) somente Bernardino e Frederica, sendo o referido Tribunal composto de, no mínimo, 33 Ministros.
- d) somente Frederica e Julia, sendo o referido Tribunal composto de, no mínimo, 33 Ministros.
- e) Bernardino, Frederica e Julia, sendo o referido Tribunal composto de, no mínimo, 33 Ministros.

Justiça Federal

18. FCC - DP BA/DPE BA/2021

Conforme previsão constitucional, são requisitos, dentre outros, para a federalização de um crime,

- a) não estar o caso tratado em fase de inquérito.
- b) ter como objeto qualquer violação a direitos humanos.
- c) ser solicitada pelo Procurador-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal.
- d) visar o cumprimento das obrigações internacionais decorrentes de tratados de direitos humanos.
- e) ser solicitada pelo Procurador-Geral de Justiça ao Tribunal de Justiça local.

19. (FCC / TRF 4ª Região – 2019) Lineu é juiz federal titular de vara de competência mista e deve decidir acerca da sua competência com relação a três processos que lhe foram distribuídos: o primeiro trata de causa de ação referente a acidente de trabalho, na qual entidade autárquica Federal (INSS) figura como ré; o segundo se refere a causa entre Estado estrangeiro e município; e o terceiro versa sobre crime contra a organização do trabalho. Com base na Constituição Federal, Lineu deve dar-se por

- a) incompetente para processar e julgar a primeira causa e competente para processar e julgar a segunda e a terceira causas.
- b) competente para processar e julgar a primeira causa e incompetente para processar e julgar a segunda e a terceira causas.
- c) competente para processar e julgar as três causas.
- d) incompetente para processar e julgar as três causas.
- e) competente para processar e julgar a primeira e a segunda causas e incompetente para processar e julgar a terceira causa.



20. (FCC / TRF 4ª Região – 2019) Considere que determinado Tribunal Regional Federal pretenda adotar algumas medidas, para atender de modo mais adequado e racional a um aumento de demanda havido nos últimos tempos. Para tanto, em conformidade com a Constituição Federal, poderá o Tribunal

- a) funcionar descentralizadamente, mediante a transferência temporária e periódica de sua sede, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo.
- b) ampliar sua composição, mediante a promoção, por merecimento, de juízes federais com mais de três anos de exercício, recrutados, quando possível, na respectiva região.
- c) determinar que sejam julgados pelo Tribunal de Justiça do Estado respectivo os recursos cabíveis nas causas de competência dos juízes federais processadas pela justiça estadual, em razão de a comarca não ser sede de vara do juízo federal.
- d) constituir Câmaras regionais, compostas por juízes vindos mediante remoção de outros Tribunais Regionais Federais e de Tribunais de Justiça dos Estados.
- e) servir-se de equipamentos públicos e comunitários para instalar a justiça itinerante, com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição.

21. (FCC / TRF 4ª Região – 2019) À luz da Constituição Federal, competirá a Tribunal Regional Federal julgar,

- a) em grau de recurso, habeas data contra ato de autoridade federal decidido originariamente por juiz federal da área de sua jurisdição.
- b) originariamente, causa fundada em contrato da União com organismo internacional.
- c) originariamente, conflito de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da União.
- d) em grau de recurso, mandado de segurança contra ato de juiz federal da área de sua jurisdição.
- e) originariamente, crime previsto em tratado internacional que tenha execução iniciada no País e resultado ocorrido no estrangeiro.

22. (FCC / TRT 11ª Região – 2017) Considere as situações abaixo.

- I. Samuel é Governador de determinado Estado e deve ser processado por crime comum.
- II. Demétrio impetrou mandado de segurança contra ato de Frederico, que é juiz federal.
- III. Tadeu é desembargador do Tribunal de Justiça de determinado Estado e deve ser processado por crime de responsabilidade.

A competência para processar e julgar, originariamente, as ações acima apontadas, cabe ao

- a) Superior Tribunal de Justiça; ao Tribunal Regional Federal da Região correspondente; e ao Superior Tribunal de Justiça, respectivamente.
- b) Supremo Tribunal Federal; ao Tribunal Regional Federal da Região correspondente; e ao Tribunal de Justiça que Tadeu integra, respectivamente.
- c) Supremo Tribunal Federal; ao Tribunal Regional Federal da Região correspondente; e ao Supremo Tribunal Federal, respectivamente.
- d) Superior Tribunal de Justiça nas três situações.



e) Supremo Tribunal Federal; ao Superior Tribunal de Justiça; e ao Tribunal Regional Federal da Região correspondente, respectivamente.

23. (FCC / PGE-MA – 2016) Juiz do Trabalho ao qual seja imputada a prática de crime de homicídio será processado e julgado, criminalmente, perante o

a) Superior Tribunal de Justiça, sendo do Supremo Tribunal Federal a competência para processar e julgar *habeas corpus* em caso de ilegalidade ou abuso de poder que ameace ou lese a liberdade de locomoção do magistrado.

b) órgão de primeira instância da Justiça estadual comum, sendo do Tribunal de Justiça estadual a competência para processar e julgar *habeas corpus* em caso de ilegalidade ou abuso de poder que ameace ou lese a liberdade de locomoção do magistrado.

c) Tribunal Regional Federal da área de sua jurisdição, sendo do Superior Tribunal de Justiça a competência para processar e julgar *habeas corpus* em caso de ilegalidade ou abuso de poder que ameace ou lese a liberdade de locomoção do magistrado.

d) Tribunal Regional do Trabalho ao qual esteja vinculado, sendo do Tribunal Superior do Trabalho a competência para processar e julgar *habeas corpus* em caso de ilegalidade ou abuso de poder que ameace ou lese a liberdade de locomoção do magistrado.

e) Tribunal de Justiça Estadual, sendo do Superior Tribunal de Justiça a competência para processar e julgar *habeas corpus* em caso de ilegalidade ou abuso de poder que ameace ou lese a liberdade de locomoção do magistrado.

24. (FCC / TRF 3ª Região – 2016) Rivanildo, Juiz Federal, conta com quatro anos de exercício no cargo, sendo que há dois anos e meio é titular de Vara. Com a abertura de vaga junto ao respectivo Tribunal Regional Federal, inscreveu-se no concurso de promoção por merecimento. Neste caso, Rivanildo:

a) poderá ser promovido desde que se encontre na primeira quinta parte da lista de antiguidade, ainda que haja, dentre os inscritos, juiz com mais de cinco anos de exercício no cargo.

b) poderá ser promovido se não houver, dentre os inscritos, Juiz com mais de cinco anos de exercício no cargo.

c) não poderá ser promovido por ausência de cumprimento de requisito temporal de exercício do cargo.

d) não poderá ser promovido por ausência de tempo de estágio como Juiz Titular.

e) poderá ser promovido por contar com tempo de estágio como Juiz Titular, ainda que não integre a primeira quinta parte da lista de antiguidade e concorra contra candidato que possua tal predicamento.

25. (FCC / TRF 4ª Região – 2014) Considere as seguintes situações processuais:

I. causa entre Estado estrangeiro e pessoa domiciliada na República Federativa do Brasil.

II. ação rescisória de julgados dos Tribunais Regionais Federais.

III. homologação de sentenças estrangeiras.

A competência para processamento e julgamento, nas situações em questão, é atribuída, pela Constituição da República, respectivamente, a:

a) Tribunais Regionais Federais, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal.

b) Juízes federais, Tribunais Regionais Federais e Superior Tribunal de Justiça.



- c) Juízes federais, Superior Tribunal de Justiça e Tribunais Regionais Federais.
- d) Superior Tribunal de Justiça, Tribunais Regionais Federais e Juízes federais.
- e) Supremo Tribunal Federal, Tribunais Regionais Federais e Superior Tribunal de Justiça.

26. (FCC / TRE-AL – 2010) Um sexto dos lugares dos Tribunais Regionais Federais será composto de membros do Ministério Público e de advogados, indicados em lista quádrupla pelos órgãos de representação das respectivas classes.

Justiça do Trabalho

27. (FCC / TRT 2ª Região – 2018) Relativamente aos Tribunais e Juízes do Trabalho, como órgãos do Poder Judiciário, a Constituição Federal estabelece que

- a) supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos da Justiça do Trabalho cabe ao Conselho Nacional de Justiça, cujas decisões terão efeito vinculante.
- b) compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, abrangendo a apreciação de causas que envolvam o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária.
- c) os Tribunais Regionais do Trabalho serão compostos por, no máximo, sete juízes recrutados obrigatoriamente na respectiva região e nomeados pelo Presidente da República.
- d) as ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho são de competência da Justiça Federal.
- e) compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho.

Justiça Eleitoral

28. (FCC / TRE-RR – 2015) As decisões do Tribunal Superior Eleitoral:

- a) Somente comportam recurso caso contrariem a Constituição ou Lei Federal.
- b) São sempre definitivas, não comportando recurso a outros Tribunais em nenhuma hipótese.
- c) Somente comportam recurso quando contrariarem a Constituição ou negarem ordem de habeas corpus ou mandado de segurança.
- d) Somente comportam recurso caso contrariem a Constituição ou concedam a ordem de habeas corpus ou mandado de segurança.
- e) Sempre podem ser impugnadas junto ao Supremo Tribunal Federal.

29. (FCC / TRE-RR – 2015) Nos termos da Constituição Federal, o Tribunal Superior Eleitoral será composto por Ministros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e Advogados. A escolha de tais integrantes incumbe:

- a) Ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça, quanto a seus Ministros, e ao Presidente da República, após indicação pelo Supremo Tribunal Federal, quanto aos Advogados.



- b) Ao Presidente da República, submetendo-se a indicação à aprovação pelo Senado Federal.
- c) Ao Presidente da República, ouvido o Supremo Tribunal Federal e independentemente de aprovação pelo Senado.
- d) Ao Supremo Tribunal Federal, após aprovação do Presidente da República.
- e) À Ordem dos Advogados do Brasil, quanto aos Advogados, sujeitando-se a indicação à aprovação pelo Senado Federal.

Justiça Estadual

30. (FCC / TJ-PI – 2015) O Tribunal de Justiça do Estado

- I. pode conhecer de representação para fiscalização abstrata de inconstitucionalidade ajuizada individualmente por Deputado Estadual, caso assim permita a Constituição do Estado.
- II. será necessariamente composto por sete desembargadores nos dez primeiros anos de criação da unidade federada.
- III. tem competência para julgar originariamente os crimes dolosos contra a vida cometidos por detentores de foro privilegiado na forma da Constituição estadual.
- IV. tem suas competências definidas na Constituição estadual e na lei de organização judiciária do Estado.

Está correto o que consta APENAS em

- a) II e IV.
- b) I e IV.
- c) I e II.
- d) III e IV.
- e) II e III.



GABARITO

- | | | |
|-------------|-------------|-------------|
| 1. LETRA C | 11. LETRA C | 21. LETRA A |
| 2. LETRA D | 12. LETRA B | 22. LETRA A |
| 3. LETRA D | 13. LETRA D | 23. LETRA C |
| 4. LETRA D | 14. LETRA A | 24. LETRA B |
| 5. LETRA C | 15. LETRA D | 25. LETRA B |
| 6. LETRA E | 16. LETRA D | 26. ERRADA |
| 7. LETRA E | 17. LETRA D | 27. LETRA E |
| 8. LETRA B | 18. LETRA D | 28. LETRA C |
| 9. LETRA B | 19. LETRA A | 29. LETRA A |
| 10. LETRA D | 20. LETRA E | 30. LETRA C |

